

Kodeks spółek handlowych w pracy biegłego rewidenta

Stan prawny: sierpień 2025 r.

Małgorzata Ślebzak
prof. Krzysztof Ślebzak
dr Dominik Wajda

Agenda

1. Wprowadzenie
2. Specyfika działalności spółek na bazie Kodeksu spółek handlowych wraz z ujęciem księgowym
3. Usługi atestacyjne przeprowadzane przez biegłych rewidentów określone w Kodeksie spółek handlowych
4. Inne usługi, które mogą być przeprowadzane przez biegłych rewidentów, określone w Kodeksie spółek handlowych
5. Sprawdzian wiadomości

Agenda

1. **Wprowadzenie**
2. Specyfika działalności spółek na bazie Kodeksu spółek handlowych wraz z ujęciem księgowym
3. Usługi atestacyjne przeprowadzane przez biegłych rewidentów określone w Kodeksie spółek handlowych
4. Inne usługi, które mogą być przeprowadzane przez biegłych rewidentów, określone w Kodeksie spółek handlowych
5. Sprawdzian wiadomości

Cel i zakres szkolenia

Usystematyzowanie,
pogłębienie
i aktualizacja wiedzy
z zakresu prawa
handlowego,
w szczególności
w obszarach:

- organizacji, funkcjonowania i stosunków prawnych różnych rodzajów spółek w świetle Kodeksu spółek handlowych: w spółkach osobowych i w spółkach kapitałowych;
- zastosowania przepisów Kodeksu spółek handlowych w procesie badania sprawozdania finansowego;
- usług atestacyjnych wykonywanych przez biegłych rewidentów wynikających z Kodeksu spółek handlowych;
- podziałów, połączeń i przekształceń jednostek – rola biegłego rewidenta w procesach restrukturyzacji;
- innych usług atestacyjnych przeprowadzanych przez biegłych rewidentów, określonych w Kodeksie spółek handlowych.

Zagadnienia podstawowe

Podstawowe źródła prawa

- Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 18), dalej: ksh
- ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), dalej: u.r.
- ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1035 ze zm.), dalej: u.b.r.

Spółki prawa handlowego wg KSH

Kategoryzacja

SPÓŁKI OSOBOWE

1. spółka jawna
2. spółka partnerska
3. spółka komandytowa
4. spółka komandytowo-akcyjna

SPÓŁKI KAPITAŁOWE

1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2. prosta spółka akcyjna
3. spółka akcyjna

Spółka cywilna (art. 860–875 Kodeksu cywilnego)

Spółka cywilna

- **Nie jest spółką prawa handlowego.**
- Nie posiada podmiotowości prawnej.
- Nie może występować w obrocie prawnym jako samodzielny podmiot praw i obowiązków.
- Nie przysługuje jej status przedsiębiorcy.
- Jest tylko stosunkiem obligacyjnym, który łączy poszczególnych wspólników.
- Prawa i obowiązki wspólników spółki cywilnej regulują postanowienia umowy spółki oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Agenda

1. Wprowadzenie
2. **Specyfika działalności spółek na bazie Kodeksu spółek handlowych wraz z ujęciem księgowym**
3. Usługi atestacyjne przeprowadzane przez biegłych rewidentów określone w Kodeksie spółek handlowych
4. Inne usługi, które mogą być przeprowadzane przez biegłych rewidentów, określone w Kodeksie spółek handlowych
5. Sprawdzian wiadomości

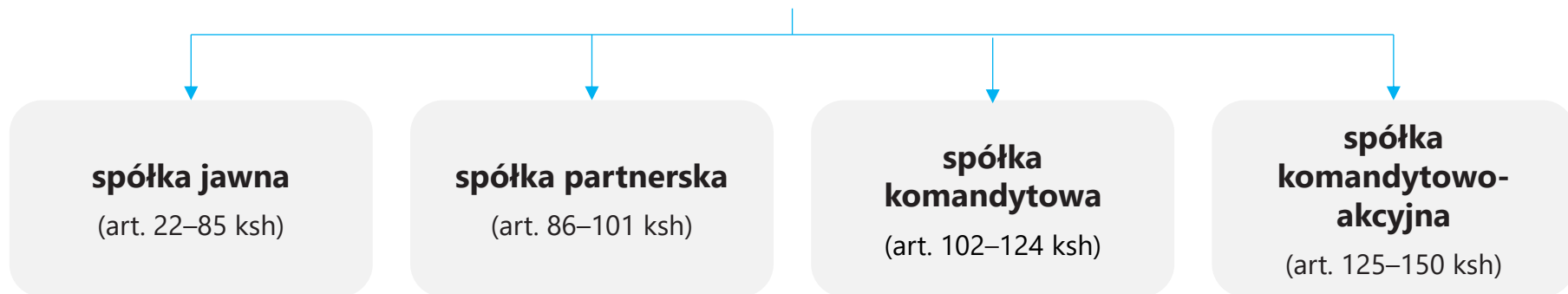
Agenda

2. Specyfika działalności spółek na bazie Kodeksu spółek handlowych wraz z ujęciem księgowym

- **Spółki osobowe**
- Spółki kapitałowe
- Sprawozdania finansowe spółek kapitałowych
- Szczególne transakcje powiązane z zagadnieniami wynikającymi z Kodeksu spółek handlowych wymagające reakcji biegłego rewidenta

Rodzaje spółek osobowych

SPÓŁKI OSOBOWE



Specyfika funkcjonowania spółek osobowych

Podmiotowość spółki osobowej

- Spółki osobowe są jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.
- Przysługuje im podmiotowość prawna (art. 8 ksh).
- Każda spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, a także występować w charakterze strony postępowania sądowego lub administracyjnego.

Specyfika funkcjonowania spółek osobowych

Spółki osobowe
mogą prowadzić
rachunkowość
uproszczoną
(art. 101 ksh)

KIEDY JEST TO MOŻLIWE?

- Gdy spółka osobowa nie jest obowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

NA CZYM POLEGA RACHUNKOWOŚĆ UPROSZCZONA?

- Ustawowy obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego wykonywany jest w oparciu o informacje pozyskane z podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji prowadzonych przez spółkę dla celów podatkowych, ze spisu z natury, a także z innych dokumentów źródłowych zawierających dane niezbędne do sporządzenia tego sprawozdania.

Spółka jawna

Spółka jawna

- Spółka jawna to spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą (oznaczeniem), a nie jest inną spółką handlową.
- Cechą charakteryzującą spółkę jawną jest to, że każdy jej wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, przy czym odpowiedzialność wspólnika jest subsydiarna.
- Wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika dopiero wtedy, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (art. 22 i 31 ksh). Wspólnikami spółki jawnej nie muszą być osoby fizyczne. Mogą nimi być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wyposażone w podmiotowość prawną. W szczególności wspólnikiem spółki jawnej może być inna spółka jawna.

Spółka partnerska, spółka komandytowa oraz spółka komandytowo-akcyjna

Spółka partnerska, spółka komandytowa oraz spółka komandytowo- akcyjna

- Spółką partnerską jest spółka osobowa utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Spółka taka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu, chyba że sprzeciwiają się temu przepisy szczególne (art. 86, 88, 95 ksh).
- Spółką komandytową jest spółka osobowa utworzona w celu prowadzenia przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona do wysokości tzw. sumy komandytowej (art. 102, 111 ksh).
- Spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa zawiązana w celu prowadzenia przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem

Zawarcie umowy spółki osobowej

Warunki zawarcia umowy

SPÓŁKA JAWNA

- Umowa spółki jawnej musi być sporządzona w **formie pisemnej** pod rygorem nieważności (art. 23 ksh).
- W drodze **wyjątku** dopuszcza się możliwość zawarcia umowy spółki jawnej również w trybie uproszczonym (tzw. tryb S24), a więc przy wykorzystaniu **wzorca umownego umieszczonego na witrynie** <https://ekrs.ms.gov.pl/s24/> (art. 23¹ ksh).

SPÓŁKA PARTNERSKA

- Umowa spółki partnerskiej musi być sporządzona w **formie pisemnej** pod rygorem nieważności (art. 92 ksh).

Zawarcie umowy spółki osobowej

Warunki

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

- Umowa spółki komandytowej musi być sporządzona w **formie aktu notarialnego** pod rygorem nieważności (art. 106 ksh).
- **W drodze wyjątku** dopuszcza się możliwość zawarcia umowy spółki komandytowej również w trybie uproszczonym (tzw. tryb S24), a więc przy wykorzystaniu **wzorca umownego umieszczonego na witrynie** <https://ekrs.ms.gov.pl/s24/> (art. 23¹ ksh).

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

- Statut spółki komandytowo-akcyjnej musi być sporządzony w **formie aktu notarialnego** pod rygorem nieważności (art. 131 ksh).

Prowadzenie spraw spółki a zasady reprezentacji

Prowadzenie spraw spółki

„Prowadzenie spraw spółki” to podejmowanie wszelkich decyzji gospodarczych, które łączą się z realizacją celu, dla którego zawiązano spółkę osobową. W tym układzie chodzi zatem o relacje „wewnętrzne”, zachodzące „w obrębie spółki” między poszczególnymi wspólnikami.

Przykład

Decydowanie o:

- konieczności zatrudnienia personelu,
- nabyciu na cele statutowe spółki lokalu spełniającego określone parametry,
- sposobie prowadzenia ksiąg rachunkowych itp.

Prowadzenie spraw spółki a zasady reprezentacji

Reprezentacja spółki

Reprezentacja spółki obejmuje wszelkie czynności „zewnętrzne” wykonywane za spółkę w ramach pozostawania przez nią w określonych relacjach prawnych z innymi uczestnikami obrotu prawnego.

Przykład

Działanie za spółkę przy:

- zawieraniu przez nią umowy o pracę z pracownikiem,
- wyrażeniu zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości należącej do spółki,
- udzieleniu pełnomocnictwa,
- wytoczeniu powództwa itp.

Podejmowanie uchwał wspólników w spółkach osobowych

Do kogo należy prowadzenie spraw i reprezentacja spółki osobowej?

Spółka jawna	• Każdy wspólnik
Spółka partnerska	• Partner lub zarząd
Spółka komandytowa	• Komplementariusz • Komplementariusz – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowo-akcyjna	• Komplementariusz • Rada nadzorcza

Stosunki majątkowe w spółkach osobowych

Spółka jawna i spółka partnerska

- Majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione do niej jako **wkład** oraz nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.
- Rodzaje **wkładów** wnoszonych do spółki oraz ich wartość:
 - wkłady pieniężne,
 - wkłady niepieniężne.
- **Udział kapitałowy** wspólnika odpowiada wartości rzeczywiście wniesionego wkładu.

Stosunki majątkowe w spółkach osobowych

Spółka jawna
oraz spółka
partnerska

Przedmiotem wkładu mogą być:

- środki pieniężne,
- prawo własności rzeczy ruchomych i nieruchomości,
- prawo użytkowania wieczystego,
- prawa z papierów wartościowych,
- prawa na dobrach niematerialnych (prawo z patentu, znaku towarowego, know-how itp.).

Wkład wspólnika może także polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki.

Stosunki majątkowe w spółkach osobowych

Spółka jawna oraz spółka partnerska

- Każdy wspólnik ma **prawo do równego udziału w zyskach** i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku, **bez względu na rodzaj i wartość wkładu**.
- Umowa spółki może zwolnić wspólnika od udziału w stratach.
- Wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego, jednak zysk należy przeznaczyć na uzupełnienie udziału wspólnika, o ile został on uszczuplony wskutek poniesionej przez spółkę straty.
- Wspólnik nie jest uprawniony ani zobowiązany do podwyższenia umówionego wkładu.

Stosunki majątkowe w spółkach osobowych

Spółka komandytowa

- W przypadku spółki komandytowej problematyka wnoszenia wkładów oraz udziału w zyskach i stratach uregulowana została podobnie, jak w spółkach jawnej i partnerskiej, przy uwzględnieniu odrębności związanych z osobą komandytariusza (art. 107–108 ksh).
- Jeśli wkładem (całościowym lub częściowym) komandytariusza do spółki jest świadczenie niepieniężne, to wówczas umowa spółki powinna określać przedmiot tego świadczenia (tzw. aport) oraz jego wartość, jak również osobę wspólnika (komandytariusza) wnoszącego do spółki takie świadczenie.
- Jeśli komplementariuszem jest spółka kapitałowa (czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna lub spółka akcyjna), a komandytariuszem – wspólnik tej spółki, to wkładem komandytariusza do spółki komandytowej nie mogą być posiadane przez niego udziały (akcje) w spółce kapitałowej
- Wartość wkładu komandytariusza może być niższa od wysokości sumy komandytowej, chyba że w statucie postanowiono inaczej.
- Problem odpowiedzialności za zobowiązania.
- Problem udziału w zysku.

ZADANIE



Stosunki majątkowe w spółkach osobowych

Spółka komandytowo- akcyjna

- W spółce komandytowo-akcyjnej wnoszenie wkładów przez komplementariuszy odbywa się na zasadach podobnych jak w spółce jawnej, przy czym komplementariusz może również wnieść wkład z przeznaczeniem go na kapitał zakładowy lub na inne fundusze spółki.
- Kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej nie może być mniejszy niż 50 000 zł.
- Akcjonariusz wnosi on swój wkład do spółki komandytowo-akcyjnej przez objęcie w posiadanie jej akcji.
- Zarówno komplementariusz, jak i akcjonariusz uczestniczą w zysku spółki proporcjonalnie do swoich własnych wkładów wniesionych do spółki, chociaż statut spółki może tę kwestię regulować inaczej

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki osobowej

Spółka jawna

- Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.
- Odpowiedzialność wspólnika jest subsydiarna.
- Wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika dopiero wtedy, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (art. 22 i 31 ksh).
- Wspólnikowi, który uregulował zobowiązanie spółki, przysługuje względem pozostałych wspólników **roszczenie regresowe** o zwrot wydatków poniesionych z jego własnego majątku w części przewyższającej udział tego wspólnika w stratach spółki.

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki osobowej

Spółka partnerska

- Wspólnik (partner) nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem w tej spółce przez pozostałych partnerów wolnego zawodu, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem zachowania osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki.
- W umowie spółki partnerzy mogą jednak uzgodnić, że jeden z nich albo większa ich liczba będą ponosić odpowiedzialność na zasadach, jakie obowiązują wspólników spółki jawnej, tzn. że partnerzy będą odpowiadać subsydiarnie całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki osobowej

Spółka komandytowa

- Za zobowiązania spółki odpowiadają wszyscy wspólnicy całym swoim majątkiem, z tym że:
 - co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczeń (**komplementariusz**),
 - odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (**komandytariusza**) jest ograniczona do wysokości tzw. **sumy komandytowej** (art. 102, 111 ksh).
- Komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu wniesionego do spółki.
- Wysokość sumy komandytowej może być obniżona, przy czym obniżenie nie wywiera skutku prawnego wobec wierzycieli, których wierzytelności powstały przed ujawnieniem tego obniżenia w rejestrze przedsiębiorców.

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki osobowej

Spółka komandytowo- akcyjna

- Za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczeń całym swoim majątkiem (**komplementariusz**).
- Co najmniej jeden wspólnik jest **akcjonariuszem**, który w ogóle nie odpowiada swoim majątkiem za zobowiązania spółki.

Agenda

2. Specyfika działalności spółek na bazie Kodeksu spółek handlowych wraz z ujęciem księgowym

- Spółki osobowe
- **Spółki kapitałowe**
- Sprawozdania finansowe spółek kapitałowych
- Szczególne transakcje powiązane z zagadnieniami wynikającymi z Kodeksu spółek handlowych wymagające reakcji biegłego rewidenta

Rodzaje spółek kapitałowych

SPÓŁKI KAPITAŁOWE

**spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością**
(art. 151–300 ksh)

prosta spółka akcyjna
(art. 300¹–300¹³⁴ ksh)

spółka akcyjna
(art. 301–490 ksh)

Powstawanie spółek kapitałowych

Etapy

1. Zawarcie umowy spółki (sporządzenie statutu spółki).
2. Wniesienie wkładów.
3. Dokonanie wyboru członków organów spółki.
4. Wpisanie spółki do rejestru przedsiębiorców.

Powstawanie spółek kapitałowych

Spółka kapitałowa

- Spółki kapitałowe posiadają **osobowość prawną**.
- Uzyskują one osobowość prawną dopiero z chwilą wpisania spółki do rejestru przedsiębiorców.
- W okresie poprzedzającym wpis do rejestru spółka kapitałowa uzyskuje, z dniem jej zawiązania (tj. zawarcia umowy spółki, sporządzenia aktu założycielskiego), status **spółki kapitałowej w organizacji**.
- Spółka kapitałowa w organizacji może samodzielnie, we własnym imieniu, występować w charakterze uczestnika obrotu prawnego oraz strony postępowania sądowego.
- Spółka kapitałowa może nabywać prawa majątkowe i niemajątkowe, jak również zaciągać zobowiązania.
- Z chwilą wpisu do rejestru spółka kapitałowa wstępuje z mocy prawa w ogół praw i obowiązków spółki kapitałowej w organizacji.

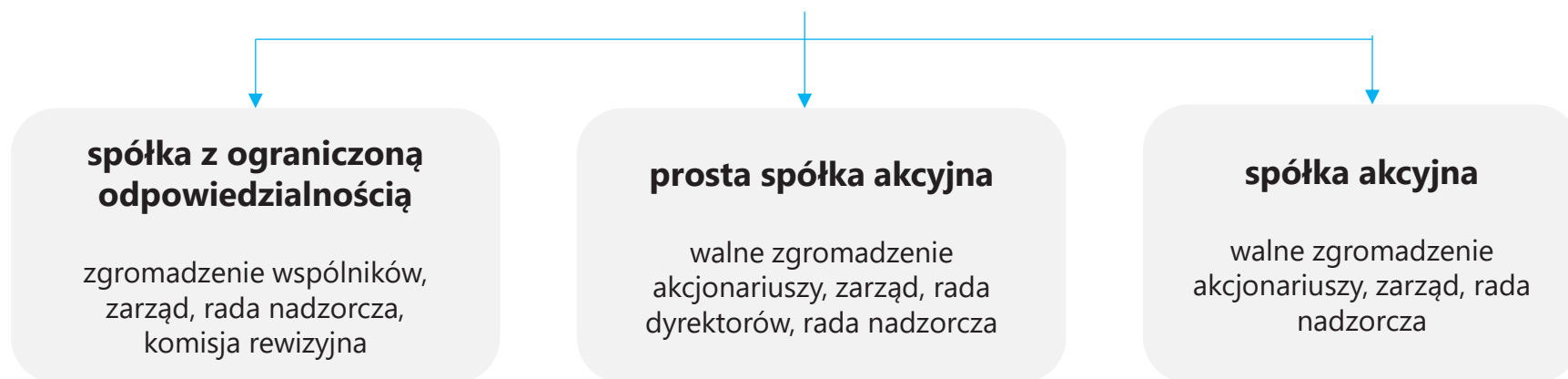
Powstawanie spółek kapitałowych

Spółka w organizacji

- Za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem spółka kapitałowa w organizacji oraz osoby, które działały w jej imieniu (reprezentanci).
- Wspólnik (akcjonariusz) spółki kapitałowej w organizacji odpowiada solidarnie ze spółką oraz jej reprezentantami za zobowiązania tej spółki tylko w zakresie odpowiadającym wartości niewniesionego wkładu na pokrycie objętych przez niego udziałów lub akcji.
- Za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji po dokonaniu jej wpisu do rejestru przedsiębiorców wspólnicy i akcjonariusze nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.

Organy spółek kapitałowych, ich kompetencje i zakres działania

ORGANY SPÓŁEK



Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgromadzenie
wspólników
w spółce z o.o.

- **Zgromadzenie wspólników** jest obligatoryjnym organem spółki z o.o.
- Jego członkami są **wszyscy wspólnicy (udziałowcy) spółki**.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Najważniejsze kompetencje zgromadzenia wspólników

- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie członkom pozostałych organów spółki absolutorium z wykonania obowiązków.
- Decydowanie o wystąpieniu z roszczeniami o naprawienie spółce szkody wyrządzonej przy jej zawiązaniu lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.
- Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.
- Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej.
- Zwrot dopłat.
- Zawarcie umowy między spółką dominującą a spółką zależną, której przedmiotem jest zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę spółce dominującej.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd

- Jest organem „wykonawczym”.
- Jego podstawowym zadaniem jest prowadzenie bieżących spraw spółki oraz jej reprezentowanie w stosunkach zewnętrznych.
- Zarząd jest obligatoryjnym organem spółki z o.o. i spółki akcyjnej; Zarząd składa się z jednego członka albo większej liczby członków.
- Do zarządu mogą być powołani zarówno wspólnicy, jak i osoby spoza ich grona.
- Członkowie zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki przewiduje inny tryb.
- W umowie) spółki lub uchwale zgromadzenia wspólników można określić wymagania, jakim powinni odpowiadać kandydaci na stanowisko członka zarządu.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Organy nadzoru w spółce z o.o.

W spółce z o.o. organy nadzoru mają, co do zasady, charakter fakultatywny

Dlaczego?

Ponieważ uprawnienie do wykonywania czynności kontrolnych w spółce z o.o. przysługuje ze swej natury każdemu jej wspólnikowi.

Wyjątek

Ustanowienie **rady nadzorczej** lub **komisji rewizyjnej** jest jednak **obligatoryjne** w tych spółkach z o.o., w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 000 zł, a liczba wspólników jest większa niż 25.

Prosta spółka akcyjna

Organy

Organami prostej spółki akcyjnej są:

1. walne zgromadzenie akcjonariuszy,
2. zarząd,
3. rada dyrektorów,
4. rada nadzorcza.

Prosta spółka akcyjna

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Do podstawowych kompetencji walnego zgromadzenia akcjonariuszy należy:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
2. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
3. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, chyba że umowa spółki stanowi inaczej,
4. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
5. zawarcie umowy między spółką dominującą a spółką zależną, której przedmiotem jest zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę spółce dominującej.

Prosta spółka akcyjna

Zarząd, rada dyrektorów oraz rada nadzorcza

- Zarząd jako organ „wykonawczy” prowadzi bieżące sprawy spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd składa się z jednego członka albo większej liczby członków. Do zarządu mogą być powołani zarówno wspólnicy, jak i osoby spoza ich grona. O ile umowa spółki nie stanowi inaczej, członkowie zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy, ewentualnie uchwałą rady nadzorczej, jeśli została ona ustanowiona w spółce.
- Zarząd jest organem fakultatywnym prostej spółki akcyjnej w tym znaczeniu, że zamiast niego w spółce można utworzyć radę dyrektorów.
- Rada nadzorcza nie jest organem obligatoryjnym. Jest ona powoływana tylko wówczas, gdy w umowie spółki postanowiono, że oprócz zarządu w spółce powinna zostać utworzona również rada nadzorcza.

Spółka akcyjna

Organy

Organami spółki akcyjnej są:

1. walne zgromadzenie akcjonariuszy,
2. zarząd,
3. rada nadzorcza.

Wszystkie organy mają charakter obligatoryjny

Spółka akcyjna

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Do podstawowych kompetencji walnego zgromadzenia akcjonariuszy należy:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
2. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
3. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, chyba że statut spółki stanowi inaczej,
4. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
5. nabycie własnych akcji oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadkach określonych ustawą,
6. 6) zawarcie umowy między spółką dominującą a spółką zależną, której przedmiotem jest zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę spółce dominującej.

Spółka akcyjna

Zarząd

Kompetencje zarządu spółki akcyjnej są analogiczne do tych obowiązujących w spółce z o.o. Członkami zarządu mogą być zarówno akcjonariusze, jak i osoby spoza spółki. Członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Członek zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez walne zgromadzenie.

Spółka akcyjna

Rada nadzorcza spółki akcyjnej

- W spółce akcyjnej ustanowienie rady nadzorczej jest **obowiązkowe**.
- Rada nadzorcza sprawuje **stały nadzór nad działalnością spółki akcyjnej** we wszystkich dziedzinach jej działalności.
- Do ustawowych kompetencji rady nadzorczej należy również zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz delegowanie członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, do czasowego wykonywania czynności za tych członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą wykonywać swoich zadań.

Podejmowanie uchwał przez organy spółek kapitałowych, ich ważność i skuteczność

Uchwały organów spółki kapitałowej

- **Czynność prawna dokonana bez podjęcia wymaganej ustawą uchwały** zgromadzenia wspólników spółki z o.o., walnego zgromadzenia akcjonariuszy albo rady nadzorczej utworzonej w spółce kapitałowej **jest nieważna** (art. 17 ksh).
- Wymagana prawem **zgoda** ww. organów na dokonanie czynności prawnej **może być udzielona przed złożeniem** przez spółkę (w imieniu której działa zarząd lub rada dyrektorów) **oświadczenia woli (zgoda uprzednia)** albo **po jego złożeniu**, jednak w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące liczone od dnia złożenia oświadczenia przez spółkę (**zgoda następca**). Udzielone w takich okolicznościach **potwierdzenie ma skutek wsteczny** od chwili dokonania przez zarząd czynności prawnej za spółkę.

Podjęmowanie uchwał przez organy spółek kapitałowych, ich ważność i skuteczność

Tryb podjęcia uchwał

- Tryb podejmowania uchwał przez organy kolegialne w spółkach kapitałowych może być określony w umowie (statucie) spółki.
- W razie braku odpowiednich postanowień umownych (statutowych) stosuje się reguły ustawowe, zgodnie z którymi uchwały są podejmowane na posiedzeniach, przy czym istnieje możliwość odbycia takiego posiedzenia nie tylko w trybie stacjonarnym, ale również w trybie zdalnym, tzn. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
- Uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym lub jawnym.
- W spółce akcyjnej uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy można podjąć nawet mimo braku formalnego zwołania walnego zgromadzenia, jeśli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

Podjęmowanie uchwał przez organy spółek kapitałowych, ich ważność i skuteczność

Tryb podjęcia uchwały

- Podjęmowanie innych uchwał niż objęte porządkiem obrad nie jest możliwe, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
- W spółce z o.o. zgromadzenie wspólników może skutecznie podjąć uchwałę bez uprzedniego formalnego zwołania posiedzenia tego organu, jeśli wszyscy wspólnicy wyrażą pisemną zgodę na postanowienie, które ma być przedmiotem uchwały albo na głosowanie pisemne.
- Możliwość taka wchodzi w rachubę również wtedy, gdy mimo braku formalnego zwołania zgromadzenia wspólników na posiedzeniu tego gremium jest reprezentowany cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

Podejmowanie uchwał przez organy spółek kapitałowych, ich ważność i skuteczność

Zaskarżalność uchwał

- Uchwały zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia akcjonariuszy) **sprzeczne z umową (statutem) spółki bądź dobrymi obyczajami, godzące w interesy spółki lub mające na celu pokrzywdzenie wspólnika (akcjonariusza)**, mogą być zaskarżone do sądu powszechnego w drodze **powództwa o uchylenie uchwały** wytoczonego przeciwko spółce przez podmioty do tego ustawowo legitymowane.
- W razie **sprzeczności takiej uchwały z przepisami prawa** może ona zostać zaskarżona do sądu **powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały**.

Podjęmowanie uchwał przez organy spółek kapitałowych, ich ważność i skuteczność

Zaskarżalność uchwał

- Prawomocny wyrok uchylający uchwałę ma **moc obowiązującą w stosunkach między spółką a wszystkimi wspólnikami (akcjonariuszami) oraz w stosunkach między spółką a członkami organów spółki.**
- W przypadkach gdy ważność czynności dokonanej przez spółkę jest uzależniona od uchwały zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia akcjonariuszy), uchylenie takiej uchwały przez sąd nie ma skutku wobec osób trzecich działających w dobrej wierze.

Dopłaty

Dopłaty

- **Dopłatami** są sumy wpłacone spółce z o.o. na zasadach określonych w art. 177–179 ksh, o ile umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przewiduje taki obowiązek.
- Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.
- Obowiązek wniesienia dopłat – o ile został wprowadzony umową spółki z o.o. – musi dotyczyć wszystkich wspólników; w przeciwnym razie spółka nie będzie mogła skutecznie egzekwować wykonania tego obowiązku.
- Wysokości i terminy dopłat należy oznaczyć, o ile jest to konieczne, w uchwale zgromadzenia wspólników.
- Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Zwrot dopłat powinien zostać dokonany równomiernie wszystkim wspólnikom.

Umorzenie udziałów lub akcji

Umorzenie udziałów lub akcji

- **Umorzenie** udziału (akcji) **skutkuje wygaśnięciem udziału**, a wraz z nim – stosunku uczestnictwa wspólnika w spółce, którego elementem jest umorzony(-a) udział (akcja).
- **Przesłanką umorzenia** jest zaistnienie skonkretyzowanego zdarzenia przewidzianego w umowie (statucie) spółki.

Umorzenie udziałów lub akcji

Tryby umorzenia udziałów

- **Dobrowolny** – za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę.
- **Przymusowy** – bez zgody wspólnika, na podstawie uchwały wspólników.
- Tzw. **umorzenie automatyczne** – bez konieczności podejmowania uchwały zgromadzenia wspólników, następuje w wyniku zaistnienia zdarzenia, z którym umowa spółki łączy taki skutek.
- Umorzenie udziału jest dopuszczalne dopiero po dokonaniu wpisu spółki z o.o. do rejestru przedsiębiorców, pod warunkiem że taką ewentualność przewiduje umowa spółki z o.o.

ZADANIE



Zasady podziału zysków w spółkach kapitałowych

Kapitał zakładowy spółki z o.o.

- Wartość kapitału zakładowego wynosi **co najmniej 5000 zł.**
- Wartość nominalna **jednego udziału nie może być mniejsza niż 50 zł.**
- **Udziały** w kapitale zakładowym mogą mieć równą lub zróżnicowaną **wartość nominalną.**
 - Umowa spółki z o.o. powinna określać liczbę udziałów przypadających na jednego wspólnika (jeden udział lub większa liczba udziałów).
 - Jeżeli wspólnikowi przysługuje więcej niż jeden udział, to wszystkie udziały w kapitale zakładowym powinny być równe i są niepodzielne.

ZADANIE



Zasady podziału zysków w spółkach kapitałowych

Podział zysków w spółce z o.o.

- Każdy wspólnik spółki z o.o. ma prawo do udziału w zysku wypracowanym przez spółkę, który wynika z rocznego sprawozdania finansowego spółki i który uchwałą zgromadzenia wspólników został przeznaczony do podziału między wspólników.
- Zysk przypadający na poszczególnych wspólników dzieli się w stosunku do ich udziałów, jakkolwiek umowa spółki może przewidywać inne zasady podziału zysku.
- Osobami uprawnionymi do udziału w zysku (do wypłaty dywidendy) są wspólnicy, którzy posiadali udziały w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku.
- Umowa spółki może upoważniać zgromadzenie wspólników do określenia daty, wedle której ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).

Zasady podziału zysków w spółkach kapitałowych

Kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej

- Wysokość kapitału akcyjnego nie może być mniejsza niż 1 zł.
- Wysokość kapitału akcyjnego nie jest określana w umowie spółki, wobec czego zmiana jego wysokości nie wymaga zmiany umowy spółki.
- Kapitał akcyjny tworzą wniesione do spółki wkłady pieniężne oraz niepieniężne, z tym że przedmiotem wkładu niepieniężnego nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług.
- Akcje prostej spółki akcyjnej są obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
- **Akcje nie posiadają wartości nominalnej, nie stanowią części kapitału akcyjnego i są niepodzielne.**

Zasady podziału zysków w spółkach kapitałowych

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej

- Akcje obejmowane za **wkłady niepieniężne** powinny być pokryte w całości nie później niż przed upływem 1 roku po zarejestrowaniu spółki.
- Akcje obejmowane za **wkłady pieniężne** powinny być opłacone przed zarejestrowaniem spółki co najmniej w 1/4 ich wartości nominalnej.
- Jeżeli akcje są obejmowane wyłącznie za wkłady niepieniężne albo za wkłady niepieniężne i pieniężne, wówczas kapitał zakładowy powinien być pokryty przed zarejestrowaniem co najmniej w 1/4 jego wysokości.

Zasady podziału zysków w spółkach kapitałowych

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej

- Minimalna wysokość kapitału zakładowego spółki akcyjnej wynosi 100 000 zł.
- Kapitał zakładowy spółki akcyjnej dzieli się na **akcje o równej wartości nominalnej**
- Wartość nominalna jednej akcji nie może być mniejsza niż 1 grosz.
- **Akcje nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej.**
- Jeśli akcje są obejmowane po cenie wyższej od wartości nominalnej, to nadwyżka powinna być uiszczona w całości przed zarejestrowaniem spółki.

Zasady podziału zysków w spółkach kapitałowych

Podział zysków w prostej spółce akcyjnej

- Każdy akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku oraz prawo do wypłaty z kapitału akcyjnego w kwocie wynikającej z rocznego sprawozdania finansowego, która została przeznaczona do wypłaty w uchwale akcjonariuszy, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
- Dywidendę rozdziela się w stosunku do liczby akcji, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
- Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy.
- Umowa spółki może upoważniać walne zgromadzenie do określenia dnia dywidendy, czyli dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.

Zasady podziału zysków w spółkach kapitałowych

Podział zysków w spółce akcyjnej

- W spółce akcyjnej niebędącej spółką publiczną uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu podjęcia uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku.
- Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który to zysk został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
- Prawo do udziału w zysku w spółce akcyjnej jest prawem osobistym, którego akcjonariusz nie może zostać pozbawiony w żadnym wypadku.
- Zysk podlega rozdzieleniu proporcjonalnie do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje, jakkolwiek statut może przewidywać inny sposób podziału zysku.

Agenda

2. Specyfika działalności spółek na bazie Kodeksu spółek handlowych wraz z ujęciem księgowym

- Spółki osobowe
- Spółki kapitałowe
- **Sprawozdania finansowe spółek handlowych**
- Szczególne transakcje powiązane z zagadnieniami wynikającymi z Kodeksu spółek handlowych wymagające reakcji biegłego rewidenta

Sprawozdania finansowe spółek handlowych

Zagadnienia ogólne

- **Szczególny charakter ustawy o rachunkowości** w stosunku do ksh
- **W przypadku spółek kapitałowych** przygotowanie sprawozdania finansowego należy do kompetencji zarządu (w prostej spółce akcyjnej – do rady dyrektorów, jeśli nie powołano w niej zarządu). Zatwierdzenie sprawozdania finansowego należy do wyłącznej kompetencji zgromadzenia wspólników spółki z o.o. albo walnego zgromadzenia akcjonariuszy.
- **W przypadku spółek osobowych** obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego obciąża wszystkich wspólników (spółka jawna), partnerów (spółka partnerska), komplementariuszy (spółka komandytowa) prowadzących sprawy spółki, chyba że: a) umowa spółki lub inne ustalenia wskazują konkretnego wspólnika, który pełni funkcję zarządzającą i prowadzi sprawy spółki; b) prowadzenie spraw spółki prowadzi zarząd, co dotyczy spółki komandytowo-akcyjnej, gdzie odpowiedzialny jest zarząd komplementariusza.

Sprawozdania finansowe spółek handlowych

Zagadnienia ogólne

- Stosowanie ustawy o rachunkowości.
- Kierownik jednostki a organy spółek handlowych w kontekście ich reprezentacji.
- Odpowiedzialność kierownika jednostki.
- Szczegółowe obowiązki kierownika jednostki w ujęciu księgowym.
- Sporządzenie i podpisywanie sprawozdań finansowych
- Obowiązek złożenia i ogłoszenia sprawozdania finansowego
- Pojęcie, rola i odpowiedzialność organu zatwierdzającego.

Ujmowanie kapitałów (funduszy) w spółkach handlowych na potrzeby sporządzania sprawozdania finansowego

Osobowe spółki handlowe

- 1) Kapitał podstawowy
- 2) Kapitał z aktualizacji wyceny
- 3) Kapitały zapasowe oraz pozostałe kapitały rezerwowe
- 4) Zysk oraz odpisy

Kapitałowe spółki handlowe

- 1) Ujmowanie kapitałów w spółce akcyjnej
- 2) Ujmowanie kapitałów w prostej spółce akcyjnej
- 3) Ujmowanie kapitałów w spółce z o.o.

Agenda

2. Specyfika działalności spółek na bazie Kodeksu spółek handlowych wraz z ujęciem księgowym

- Spółki osobowe
- Spółki kapitałowe
- Sprawozdania finansowe spółek kapitałowych
- **Szczególne transakcje powiązane z zagadnieniami wynikającymi z Kodeksu spółek handlowych wymagające reakcji biegłego rewidenta**

Szczególne transakcje powiązane z zagadnieniami wynikającymi z KSH wymagające reakcji biegłego rewidenta

Przekształcenie spółki handlowej

- Istotą przekształcenia spółki handlowej jest zmiana formy prawnej spółki z jednoczesnym zachowaniem jej podmiotowości.
- Spółka przekształcona jest następcą prawnym (wchodzi w ogół praw i obowiązków) spółki przekształconej.
- Spółkami przekształcanymi w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą) mogą być spółki: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna oraz spółka akcyjna.
- Spółka kapitałowa oraz spółka komandytowo-akcyjna mogą być przekształcone w spółkę zagraniczną mającą siedzibę statutową, zarząd główny lub główny zakład na terenie Unii Europejskiej lub państwa-strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z jednoczesnym przeniesieniem co najmniej siedziby statutowej do tego państwa (tzw. przekształcenie transgraniczne).

Szczególne transakcje powiązane z zagadnieniami wynikającymi z KSH wymagające reakcji biegłego rewidenta

Przekształcenie spółki handlowej

Procedurą przekształceniową nie może być objęta:

- spółka w likwidacji,
- spółka, która rozpoczęła podział majątku,
- spółka w upadłości.

Szczególne transakcje powiązane z zagadnieniami wynikającymi z KSH wymagające reakcji biegłego rewidenta

Przekształcenie spółki cywilnej

- Przekształceniu w każdy rodzaj spółki handlowej może być również poddana **spółka cywilna**, mimo że z formalnego punktu widzenia jest ona pozbawiona podmiotowości prawnej.
- **Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową.**
- Osoba fizyczna wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, a więc legitymująca się statusem przedsiębiorcy jednoosobowego (**przedsiębiorca przekształcany**), może przekształcić formę prowadzonej przez siebie działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (**spółkę przekształconą**).

Szczególne transakcje powiązane z zagadnieniami wynikającymi z KSH wymagające reakcji biegłego rewidenta

Etapy procesu przekształcenia

1. Przygotowanie planu przekształcenia wraz z załącznikami.
2. Zawiadomienie wspólników o zamiarze przekształcenia i umożliwienie im zapoznania się z dokumentacją dotyczącą przekształcenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia, podpisanie umowy spółki przekształconej, wybór organów (wspólników) uprawnionych do reprezentowania i prowadzenia spraw spółki przekształconej.
4. Rejestracja przekształcenia w rejestrze przedsiębiorców, wykreślenie spółki przekształcanej i ogłoszenie o przekształceniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Szczególne transakcje powiązane z zagadnieniami wynikającymi z KSH wymagające reakcji biegłego rewidenta

Plan przekształcenia

- **Plan przekształcenia** sporządzają – w zależności od rodzaju podmiotu przekształcanego – zarząd spółki przekształcanej, wspólnicy prowadzący sprawy spółki przekształcanej albo przedsiębiorca będący osobą fizyczną.
- Plan przekształcenia sporządza się **w formie pisemnej pod rygorem nieważności**, za wyjątkiem planu przekształcenia jednoosobowej spółki oraz przedsiębiorcy (w takich wypadkach plan przekształcenia sporządza się w **formie aktu notarialnego**).

ZADANIE



Szczególne transakcje powiązane z zagadnieniami wynikającymi z KSH wymagające reakcji biegłego rewidenta

Podział spółki

- Istotą podziału spółki jest to, że spółka objęta procedurą podziałową (**spółka dzielona**) zostaje rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia jej z rejestru (**dzień podziału**), a w miejsce spółki dzielonej w obrocie prawnym pojawiają się nowe podmioty.
- Wyjątkiem od tej zasady jest tzw. podział przez wydzielenie oraz podział przez wyodrębnienie, jakkolwiek wydzielenie albo wyodrębnienie nowej spółki następuje w dniu jej wpisu do rejestru.
- W przypadku przeniesienia części majątku spółki dzielonej na spółkę istniejącą wydzielenie albo wyodrębnienie następuje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej lub emisji przez spółkę przejmującą nowych akcji bez wartości nominalnej (dzień wydzielenia albo dzień wyodrębnienia).

Szczególne transakcje powiązane z zagadnieniami wynikającymi z KSH wymagające reakcji biegłego rewidenta

Procedura podziału

- **Procedurze podziału** mogą być poddane wyłącznie spółki kapitałowe i spółka komandytowo-akcyjna, z wyłączeniem spółek w likwidacji, spółek, które rozpoczęły podział majątku i spółek w upadłości.
- **Spółka osobowa niebędąca spółką komandytowo-akcyjną nie podlega w ogóle podziałowi.**
- Spółkę kapitałową i spółkę komandytowo-akcyjną można podzielić na dwie spółki kapitałowe lub spółki komandytowo-akcyjne albo większą liczbę tych spółek, przy czym nie jest prawnie dopuszczalny podział spółki akcyjnej i spółki komandytowo-akcyjnej, jeśli ich kapitał zakładowy nie został pokryty w całości.

Szczególne transakcje powiązane z zagadnieniami wynikającymi z KSH wymagające reakcji biegłego rewidenta

RODZAJE PODZIAŁÓW

Podział przez przejęcie	Podział przez zawiązanie nowych spółek	Podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki	Podział przez wydzielenie	Podział przez wyodrębnienie
dokonywany na skutek przeniesienia całego majątku spółki dzielonej na inne spółki za udziały albo akcje spółki przejmującej, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej	na nowe spółki przechodzi cały majątek spółki dzielonej za udziały lub akcje nowych spółek, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej	przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na istniejącą i na nowo zawiązaną spółkę (albo spółki) za udziały lub akcje spółki (spółek) przejmujących i nowo zawiązananych, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej	przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą lub nowo zawiązaną spółkę albo spółki za udziały lub akcje spółki albo spółek przejmujących, nowo zawiązananych lub spółki dzielonej, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej	przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą lub nowo zawiązaną spółkę albo spółki za udziały lub akcje spółki albo spółek przejmujących lub nowo zawiązananych, które obejmuje spółka dzielona

Szczegółne transakcje powiązane z zagadnieniami wynikającymi z KSH wymagające reakcji biegłego rewidenta

Etapy podziału

1. Przygotowanie planu podziału wraz z załącznikami oraz sprawozdania zarządu zawierającego uzasadnienie podziału spółki.
2. Badanie planu podziału.
3. Zawiadomienie wspólników o zamiarze podziału i umożliwienie im zapoznania się z dokumentacją dotyczącą podziału.
4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału, podpisanie umowy spółki, wybór organów/wspólników uprawnionych do reprezentowania i prowadzenia spraw spółki powstałej w wyniku podziału.
5. Zgłoszenie podziału w rejestrze przedsiębiorców i ogłoszenie o podziale w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Szczegółne transakcje powiązane z zagadnieniami wynikającymi z KSH wymagające reakcji biegłego rewidenta

Załączniki do planu podziału

- Projekt uchwały o podziale.
- Projekt zmian umowy lub statutu spółki przejmującej bądź projekt umowy lub statutu spółki nowo zawiązanej.
- Ustalenie wartości majątku spółki dzielonej według stanu na skonkretyzowany dzień przypadający w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału.

Szczególne transakcje powiązane z zagadnieniami wynikającymi z KSH wymagające reakcji biegłego rewidenta

Załączniki do planu podziału

- Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów podziału na ww. dzień, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny; w informacji tej nie jest konieczne przedstawienie nowej inwentaryzacji a wartości wykazane w ostatnim bilansie powinny być zmienione tylko w przypadku, gdy jest to konieczne dla odzwierciedlenia zmian w zapisach księgowych; należy wówczas uwzględnić tymczasowe odpisy amortyzacyjne i zapasy oraz istotne zmiany w aktualnej wartości niewykazane w księgach.
- Powyższej informacji nie sporządza spółka publiczna, jeżeli zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe.

Szczególne transakcje powiązane z zagadnieniami wynikającymi z KSH wymagające reakcji biegłego rewidenta

Łączenie się spółek

- Istotą łączenia się spółek jest utworzenie, w miejsce dotychczasowych spółek objętych procesem połączeniowym, nowych spółek.
- Procesem łączenia spółek mogą zostać objęte spółki kapitałowe, jak również spółki kapitałowe wraz ze spółkami osobowymi, przy czym spółka osobowa, z wyłączeniem spółki komandytowo-akcyjnej, nie może być spółką przejmującą ani nowo zawiązaną.
- Spółki osobowe mogą się łączyć ze sobą tylko przez zawiązanie spółki kapitałowej lub spółki komandytowo-akcyjnej; mogą one również zostać przejęte przez spółkę komandytowo-akcyjną.
- Nie mogą być poddane procesowi połączenia spółki w likwidacji, spółki, które rozpoczęły podział majątku, ani spółki w upadłości.

Szczególne transakcje powiązane z zagadnieniami wynikającymi z KSH wymagające reakcji biegłego rewidenta

Rodzaje połączeń

Połączenie spółek może być dokonane:

- w wyniku **przeniesienia całego majątku spółki** (spółki przejmowanej) na inną spółkę (spółkę przejmującą) w zamian za udziały lub akcje, które spółka przejmująca przyznaje wspólnikom spółki przejmowanej – **łączenie się przez przejęcie**;
- na skutek **zawiązania (nowej) spółki** kapitałowej albo spółki komandytowo-akcyjnej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały albo akcje nowej spółki – **łączenie się przez zawiązanie nowej spółki**.

Szczegółne transakcje powiązane z zagadnieniami wynikającymi z KSH wymagające reakcji biegłego rewidenta

Etapy procedury połączeniowej

1. Przygotowanie planu połączenia wraz z załącznikami oraz sprawozdania zarządu uzasadniającego potrzebę dokonania połączenia.
2. Badanie planu połączenia.
3. Zawiadomienie wspólników o zamiarze połączenia i umożliwienie im zapoznania się z dokumentacją dotyczącą połączenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia.
5. Rejestracja połączenia w rejestrze przedsiębiorców i ogłoszenie o podziale w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Szczególne transakcje powiązane z zagadnieniami wynikającymi z KSH wymagające reakcji biegłego rewidenta

Plan połączenia

- Plan połączenia wymaga pisemnego uzgodnienia między wszystkimi łączącymi się spółkami.

W planie
połączenia należy
wskazać co
najmniej:

- typ, firmę i siedzibę każdej z łączących się spółek, sposób łączenia, a w przypadku połączenia przez zawiązanie nowej spółki – również typ, firmę i siedzibę tej spółki;
- stosunek wymiany udziałów lub akcji spółki przejmowanej bądź spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki na udziały lub akcje spółki przejmującej
- zasady dotyczące przyznania udziałów albo akcji w spółce przejmującej bądź w spółce nowo zawiązanej;
- dzień, od którego udziały albo akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej;
- prawa przyznane przez spółkę przejmującą bądź spółkę nowo zawiązaną wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej bądź w spółkach łączących się przez zawiązanie nowej spółki;
- szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane.

Szczególne transakcje powiązane z zagadnieniami wynikającymi z KSH wymagające reakcji biegłego rewidenta

Badanie planu połączenia

- Plan połączenia podlega badaniu przez biegłego.
- Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych jest to biegły, a nie biegły rewident, ale praktyka sądów jest taka, że w zasadzie wyznaczani są biegli rewidentci.

Załączniki do planu połączenia

- Projekty uchwał o połączeniu spółek.
- Projekt zmiany umowy albo statutu spółki przejmującej bądź projekt umowy albo statutu spółki nowo zawiązanej.
- Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej bądź spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia.
- Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

ZADANIE



Szczególne transakcje powiązane z zagadnieniami wynikającymi z KSH wymagające reakcji biegłego rewidenta

UJĘCIE KSIĘGOWE ŁĄCZENIA,
PODZIAŁU ORAZ PRZEKSZTAŁCENIA



ZADANIE



Agenda

1. Wprowadzenie
2. Specyfika działalności spółek na bazie Kodeksu spółek handlowych wraz z ujęciem księgowym
- 3. Usługi atestacyjne przeprowadzane przez biegłych rewidentów określone w Kodeksie spółek handlowych**
4. Inne usługi, które mogą być przeprowadzane przez biegłych rewidentów, określone w Kodeksie spółek handlowych
5. Sprawdzian wiadomości

Agenda

3. Usługi atestacyjne przeprowadzane przez biegłych rewidentów określone w Kodeksie spółek handlowych

- Zasady stosowania KSUA – cel, założenia, procedury, dokumentowanie
- Badanie planu przekształcenia spółki handlowej w spółkę akcyjną (art. 559, 571–572, 580⁶)
- Badanie planu przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową (art. 584⁸)
- Badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej (art. 312 w zw. z art. 311 ksh)
- Badanie sprawozdania zarządu w związku z zamiarem nabycia majątku dla spółki od akcjonariuszy (art. 394 i 312 w zw. z art. 311 ksh)
- Badanie sprawozdania zarządu spółki akcyjnej w związku ze zwykłym podwyższeniem kapitału zakładowego (art. 431 i 312 ksh)

Agenda

3. Usługi atestacyjne przeprowadzane przez biegłych rewidentów określone w Kodeksie spółek handlowych

- Badanie bilansu, rachunku zysków i strat wraz z informacją dodatkową spółki akcyjnej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki (art. 442 ksh)
- Badanie wartości wkładów niepieniężnych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce akcyjnej (art. 449 i 312 ksh)
- Sporządzenie raportu z badania rachunkowości lub działalności spółki z o.o. (art. 223–226 ksh)
- Weryfikacja wyceny akcji podlegających przymusowemu odkupieniu od akcjonariuszy mniejszościowych (art. 418¹ i 312 ksh)

Agenda

3. Usługi atestacyjne przeprowadzane przez biegłych rewidentów określone w Kodeksie spółek handlowych

- **Zasady stosowania KSUA – cel, założenia, procedury, dokumentowanie**
- Badanie planu przekształcenia spółki handlowej w spółkę akcyjną (art. 559, 571–572, 580⁶)
- Badanie planu przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową (art. 584⁸)
- Badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej (art. 312 w zw. z art. 311 ksh)
- Badanie sprawozdania zarządu w związku z zamiarem nabycia majątku dla spółki od akcjonariuszy (art. 394 i 312 w zw. z art. 311 ksh)
- Badanie sprawozdania zarządu spółki akcyjnej w związku ze zwykłym podwyższeniem kapitału zakładowego (art. 431 i 312 ksh)

Zasady stosowania KSUA 3000 (Z)



Pojęcie, rodzaje i elementy składowe usługi atestacyjnej, cel oraz etapy

Definicja	par. 12 lit. a KSUA 3000 (Z)
Rodzaje	a) usługa atestacyjna dająca racjonalną pewność b) usługa atestacyjna dająca ograniczoną pewność c) usługa zaświadczająca d) usługa bezpośrednia
Elementy składowe	a) przedmiot zlecenia b) ocena przedmiotu zlecenia w oparciu o przyjęte kryteria, zebrane dowody oraz przeprowadzone procedury c) sformułowanie wniosków będących elementem raportu biegłego rewidenta na temat przedmiotu zlecenia
Cel	par. 10 KSUA 3000 (Z)
Etapy	oszacowanie ryzyka badania, reakcja na ryzyko oraz zakończenie/sprawozdawczość

Zasady stosowania KSUA 3000 (Z)

Wymogi

- Akceptacja i kontynuacja współpracy z klientem zlecenia atestacyjnego – par. 22 KSUA 3000 (Z): zachowanie wymogów etycznych, niezależności, zbadanie możliwości wykonania zlecenia, uzgodnienie warunków oraz wspólne zrozumienie co do warunków zlecenia.
- Zarządzanie jakością, zawodowy sceptycyzm – par. 31 KSUA 3000 (Z) oraz par. 37–39 KSUA 3000 (Z): obowiązek stosowania KSKJ 1, KSKJ 2 oraz zachowanie zawodowego sceptycyzmu (zob. również art. 68 pkt 2 oraz art. 69 u.b.r.).

Zasady stosowania KSUA 3000 (Z)

Planowanie i wykonanie zlecenia

planowanie

zlecenie ma być wykonane efektywnie

istotność

par. 44 KSUA 3000 (Z): przede wszystkim w kontekście czynników jakościowych, ale też ilościowych

zrozumienie zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia

art. 45 KSUA 3000 (Z): uzyskanie racjonalnej pewności, kierowanie zapytań

uzyskiwanie dowodów, praca eksperta biegłego rewidenta, pisemne

w ramach uzyskiwania dowodów rozważenie ryzyka oraz zaprojektowanie reakcji na ryzyko; ocena na podstawie zawodowego osądu

oświadczenia, późniejsze zdarzenia

Zasady stosowania KSUA 3000 (Z)

Planowanie i wykonanie zlecenia

kryteria, formułowanie wniosku, raport
i jego elementy:

- a) kryteria:
przydatność, kompletność, wiarygodność, neutralność,
zrozumiałość
- b) formułowanie wniosku:
na temat tego, czy informacja o zagadnieniu będącym
przedmiotem zlecenia nie zawiera istotnego zniekształcenia
- c) elementy:
szczegółowo określone w par. 67–71 KSUA 3000 (Z); rodzaje
wniosków: par. 72–78 KSUA 3000 (Z);
wniosek niezmodyfikowany; wniosek niezmodyfikowany
z akapitem objaśniającym ze zwróceniem uwagi; wniosek
niezmodyfikowany z akapitem zawierającym inne kwestie;
wniosek zmodyfikowany ze skutkiem w postaci: zastrzeżenia;
odmówienia wyrażenia wniosku; wniosku negatywnego

Dokumentacja

art. 67 ust. 5a u.b.r. oraz par. 79–83 KSUA 3000 (Z)

Agenda

3. Usługi atestacyjne przeprowadzane przez biegłych rewidentów określone w Kodeksie spółek handlowych

- Zasady stosowania KSUA – cel, założenia, procedury, dokumentowanie
- **Badanie planu przekształcenia spółki handlowej w spółkę akcyjną (art. 559, 571–572, 580⁶)**
- Badanie planu przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową (art. 584⁸)
- Badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej (art. 312 w zw. z art. 311 ksh)
- Badanie sprawozdania zarządu w związku z zamiarem nabycia majątku dla spółki od akcjonariuszy (art. 394 i 312 w zw. z art. 311 ksh)
- Badanie sprawozdania zarządu spółki akcyjnej w związku ze zwykłym podwyższeniem kapitału zakładowego (art. 431 i 312 ksh)

Badanie planu przekształcenia spółki handlowej w spółkę akcyjną

Wymogi

- Zgodnie z art. 559 § 1 ksh przedmiotem usługi atestacyjnej jest badanie planu przekształcenia w zakresie: poprawności i rzetelności oraz ustalenia, czy wycena składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej jest rzetelna.
- Plan przekształcenia można uznać za rzetelny i poprawny w sytuacji, w której:
 - a) pod względem formalnym zostały w nim zawarte wszystkie elementy wynikające z art. 558 ksh;
 - b) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia spełnia wymogi wynikające z art. 558 § 2 pkt 4 ksh oraz przedstawia w sposób rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego badanej jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, a także przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
 - c) wycena składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej została przeprowadzona prawidłowo.

Usługa ma charakter zaświadczający.

Badanie planu przekształcenia spółki handlowej w spółkę akcyjną

Istotność

- W przypadku badania planu przekształcenia określenie istotności będzie następowało w sposób zbliżony do podejścia przyjmowanego podczas badania sprawozdania finansowego.
- Istotność ogólna dla usługi może być określona na podstawie jednego z kryteriów: suma bilansowa, kapitały własne, przychody ze sprzedaży, zysk brutto, czyli kryteria wyjściowe według zaleceń IFAC.
- Doboru kryterium należy dokonać przez pryzmat najważniejszego użytkownika sprawozdania finansowego stanowiącego element planu przekształcenia.

Badanie planu przekształcenia spółki handlowej w spółkę akcyjną

Kryteria

- Podstawowe i jedyne kryteria badania planu przekształcenia określone zostały w art. 559 § 1 ksh i są nimi:
 - 1) rzetelność i poprawność planu przekształcenia, w tym w szczególności ustalenia wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia;
 - 2) rzetelność wyceny składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej.

Badanie planu przekształcenia spółki handlowej w spółkę akcyjną

Ocena

- Plan przekształcenia można uznać za rzetelny i poprawny w sytuacji, w której:
 - 1) pod względem formalnym zostały w nim zawarte wszystkie elementy wynikające z art. 558 ksh;
 - 2) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia spełnia wymogi wynikające z art. 558 § 2 pkt 4 ksh;
 - 3) wycena składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej została przeprowadzona prawidłowo.

Badanie planu przekształcenia spółki handlowej w spółkę akcyjną

Formułowanie wniosku

Zgodnie z art. 559 § 4 ksh biegły rewident zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowej opinii, co w nawiązaniu do jego § 1 nakazuje uznać, że przedmiotem opinii powinna być odpowiedź na pytanie, czy:

- 1) plan przekształcenia został sporządzony poprawnie i rzetelnie oraz
- 2) wycena składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej jest rzetelna.

Żaden przepis nie wymaga, aby opinia biegłego rewidenta była pozytywna bądź jednoznacznie pozytywna. Wymaga się tylko sporządzenia opinii, która może być również negatywna. W wyniku realizacji usługi atestacyjnej biegły rewident może więc wyrazić wniosek niezmodyfikowany albo zmodyfikowany. Możliwe jest również zamieszczenie akapitu objaśniającego bądź akapitu zawierającego inne kwestie.

Agenda

3. Usługi atestacyjne przeprowadzane przez biegłych rewidentów określone w Kodeksie spółek handlowych

- Zasady stosowania KSUA – cel, założenia, procedury, dokumentowanie
- Badanie planu przekształcenia spółki handlowej w spółkę akcyjną (art. 559, 571–572, 580⁶)
- **Badanie planu przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową (art. 584⁸)**
- Badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej (art. 312 w zw. z art. 311 ksh)
- Badanie sprawozdania zarządu w związku z zamiarem nabycia majątku dla spółki od akcjonariuszy (art. 394 i 312 w zw. z art. 311 ksh)
- Badanie sprawozdania zarządu spółki akcyjnej w związku ze zwykłym podwyższeniem kapitału zakładowego (art. 431 i 312 ksh)

Badanie planu przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową

Wymogi

- Zgodnie z art. 584⁸ § 1 ksh przedmiotem usługi atestacyjnej jest badanie planu przekształcenia w zakresie poprawności i rzetelności.
- Plan przekształcenia można uznać za rzetelny i poprawny w sytuacji, w której:
 - 1) pod względem formalnym zostały w nim zawarte wszystkie elementy wynikające z art. 584⁷ ksh;
 - 2) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia spełnia wymogi wynikające z art. 584⁷ § 2 pkt 4 ksh oraz przedstawia w sposób rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniki finansowego badanej jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, a także przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
 - 3) wycena składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego, o której mowa w art. 584⁷ § 2 pkt 3 ksh, została dokonana prawidłowo.

Badanie planu przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową

Istotność

- W przypadku badania planu przekształcenia określenie istotności będzie następowało w sposób zbliżony do podejścia przyjmowanego podczas badania sprawozdania finansowego.
- Istotność ogólna dla usługi może być określona na podstawie jednego z kryteriów: sumy bilansowej, kapitałów własnych, przychodów ze sprzedaży, zysku brutto – czyli kryteriów wyjściowych według zaleceń IFAC.
- Doboru kryterium należy dokonać przez pryzmat najważniejszego użytkowania sprawozdania finansowego stanowiącego element planu przekształcenia.

Badanie planu przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową

Kryteria

Podstawowe i jedyne kryteria badania planu przekształcenia określone zostały w art. 584⁸ § 1 w zw. z art. 584⁷ § 2 pkt 3 ksh Kryteriami są rzetelność i poprawność planu przekształcenia, w tym w szczególności w zakresie wyceny składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego; a przypadku przedsiębiorcy niezobowiązanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych, spisu z natury.

Badanie planu przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową

Ocena

Plan przekształcenia można uznać za rzetelny i poprawny w sytuacji, w której:

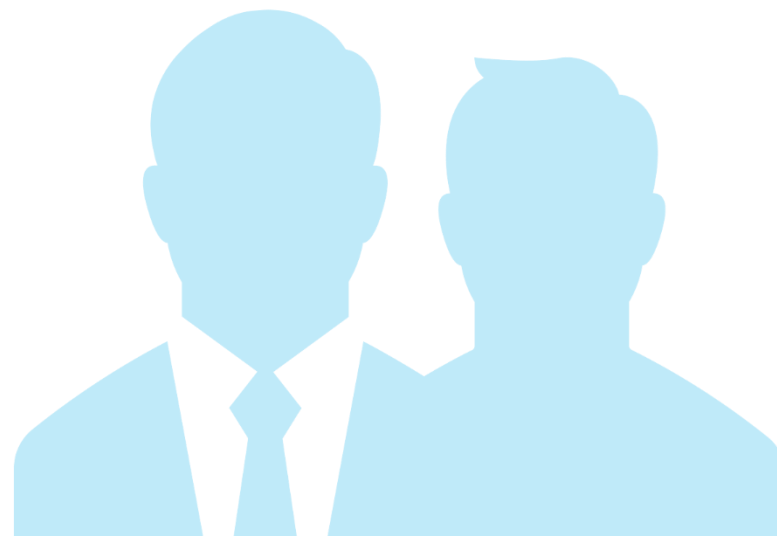
- 1) pod względem formalnym zostały w nim zawarte wszystkie elementy wynikające z art. 584⁷ ksh;
- 2) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia spełnia wymogi wynikające z art. 584⁷ § 2 pkt 4 ksh;
- 3) wycena składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego, o której mowa w art. 584⁷ § 2 pkt 3 ksh, została dokonana prawidłowo.

Badanie planu przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową

Formułowanie wniosku

- Zgodnie z art. 584⁸ § 4 ksh biegły rewident zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowej opinii, co w nawiązaniu do jego § 1 nakazuje uznać, że przedmiotem opinii powinna być odpowiedź na pytanie, czy:
 - 1) plan przekształcenia został sporządzony poprawnie i rzetelnie oraz
 - 2) wycena składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego jest prawidłowa.
- Żaden przepis nie wymaga, aby opinia biegłego rewidenta była pozytywna bądź jednoznacznie pozytywna. Wymaga się tylko sporządzenia opinii, która może być również negatywna.
- W wyniku realizacji usługi atestacyjnej biegły rewident może więc wyrazić wniosek niezmodyfikowany albo zmodyfikowany. Możliwe jest również zamieszczenie akapitu objaśniającego bądź akapitu zawierającego inne kwestie.

ZADANIE



Agenda

3. Usługi atestacyjne przeprowadzane przez biegłych rewidentów określone w Kodeksie spółek handlowych

- Zasady stosowania KSUA – cel, założenia, procedury, dokumentowanie
- Badanie planu przekształcenia spółki handlowej w spółkę akcyjną (art. 559, 571–572, 580⁶)
- Badanie planu przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową (art. 584⁸)
- **Badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej (art. 312 w zw. z art. 311 ksh)**
- Badanie sprawozdania zarządu w związku z zamiarem nabycia majątku dla spółki od akcjonariuszy (art. 394 i 312 w zw. z art. 311 ksh)
- Badanie sprawozdania zarządu spółki akcyjnej w związku ze zwykłym podwyższeniem kapitału zakładowego (art. 431 i 312 ksh)

Badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej

Wymogi

- Sprawozdanie przygotowane przez założycieli spółki akcyjnej według wytycznych ujętych w art. 311 ksh należy poddać badaniu przez co najmniej jednego biegłego rewidenta.
- Badanie to należy przeprowadzić pod kątem prawdziwości i rzetelności danych ujawnionych w tym dokumencie, jak również w celu wydania opinii odnośnie do ustalenia tzw. wartości godziwej wkładów niepieniężnych i rozstrzygnięcia, czy odpowiada ona co najmniej wartości nominalnej akcji obejmowanych w zamian za aporty bądź wyższej cenie emisyjnej akcji, a także czy wysokość przyznanego wynagrodzenia lub zapłaty jest uzasadniona ekonomicznie.
- Biegłego rewidenta, który ma przeprowadzić ww. badanie, wyznacza sąd rejestrowy właściwy ze względu na siedzibę spółki.
- Opinia biegłego rewidenta powinna oceniać metodę wyceny wkładów niepieniężnych przyjętą w sprawozdaniu założycieli. Należy ją sporządzić w dwóch egzemplarzach i złożyć wraz z dołączonym do niej sprawozdaniem założycieli sądowi rejestrowemu. Po jej otrzymaniu sąd przekaże jeden egzemplarz opinii, poświadczony przez siebie, założycielom.

Badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej

Istotność

- W przypadku usługi atestacyjnej polegającej na badaniu sprawozdania założycieli spółki akcyjnej zgodnie z art. 312 ksh nie ma jednej, sztywno określonej wartości progu istotności.
- Określając istotność, należy kierować się nie tylko wielkością liczbową wkładów niepieniężnych, lecz także ich charakterem, udziałem w kapitale zakładowym oraz potencjalnym wpływem na interesy zamierzonych użytkowników opinii, czyli przyszłych akcjonariuszy oraz wierzycieli spółki, w tym sądu rejestrowego. Za istotne należy uznać takie nieprawidłowości lub zniekształcenia, które – indywidualnie lub łącznie – mogłyby wpłynąć na decyzję sądu co do wpisu spółki do rejestru lub narazić spółkę na ryzyko ekonomiczne bądź prawne wynikające ze zniekształcenia wartości wniesionych wkładów. Podstawowym celem opinii jest ustalenie, czy wartość wkładów ustalona w sprawozdaniu odpowiada co najmniej wartości nominalnej objętych akcji.
- Dodatkowo, jeżeli akcje są obejmowane po cenie wyższej od wartości nominalnej, należy ustalić wartość wkładów i wysokość agio. Istotność ogólna dla usługi może zostać określona na podstawie kryterium wnoszonego aportu, na podstawie kapitału zakładowego.

Badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej

Kryteria

- Podstawowe kryteria badania sprawozdania założycieli wynikają z treści art. 312 § 1 ksh oraz celu badania sprawozdania założycieli.
- Jeżeli przedmiotem wkładu lub nabycia jest przedsiębiorstwo, do sprawozdania założycieli należy dołączyć sprawozdania finansowe dotyczące tego przedsiębiorstwa za okres ostatnich 2 lat obrotowych (art. 311 § 3 ksh). Wówczas ocenie należy poddać sprawozdanie finansowe na takich samych zasadach, jak badanie każdego rocznego sprawozdania finansowego.

Badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej

Ocena

- Ocena sprawozdania założycieli determinowana jest głównie treścią art. 311 oraz 312 ksh Stosując wyżej wymienione kryteria oceny, w pierwszej kolejności należy poddać ocenie sprawozdanie założycieli pod kątem prawdziwości i rzetelności. Prawdziwość dotyczy głównie faktycznego istnienia przedmiotu wkładów niepieniężnych, nabywanego mienia oraz tego, czy przy powstaniu spółki były świadczone usługi.
- W zakresie rzetelności ocena będzie natomiast odnosiła się do poszczególnych elementów sprawozdania założycieli:
 - a) oceny przedmiotu wkładu niepieniężnego,
 - b) oceny mienia nabywanego przed zarejestrowaniem spółki oraz wysokości i sposobu zapłaty,
 - c) usług świadczonych przy powstaniu spółki oraz wysokości i sposobu wynagrodzenia,
 - d) oceny zastosowanej metody wyceny wkładów.

Badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej

Ocena

Gdy przedmiotem wkładu lub nabycia jest przedsiębiorstwo, ocenie należy poddać sprawozdanie finansowe dotyczące tego przedsiębiorstwa za okres ostatnich 2 lat obrotowych. Ocena następuje według zasad typowych dla badania sprawozdań finansowych, w zależności od konkretnych okoliczności związanych z oceną wkładu lub nabycia.

Badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej

Formułowanie wniosku

Z treści art. 312 § 1 oraz § 4 ksh wynika, że opinia powinna zawierać następujące elementy:

- a) odpowiedź na pytanie, czy sprawozdanie założycieli jest prawdziwe oraz rzetelne;
- b) określenie wartości godziwej wkładów niepieniężnych i czy odpowiada ona co najmniej wartości nominalnej obejmowanych za nie akcji bądź wyższej cenie emisyjnej akcji, a także czy wysokość przyznanego wynagrodzenia lub zapłaty jest uzasadniona;
- c) ocenę metody wyceny wkładów niepieniężnych przyjętą w sprawozdaniu założycieli, o której mowa w art. 311 § 1 pkt 5 ksh

Badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej

Formułowanie wniosku

Żaden przepis nie wymaga, aby opinia biegłego rewidenta była pozytywna bądź jednoznacznie pozytywna. Wymaga się tylko sporządzenia opinii, która może być również negatywna. Jeżeli biegły rewident nie jest w stanie uzyskać wystarczających oraz odpowiednich dowodów, występuje ograniczenie zakresu i biegły rewident może odmówić wyrażenia opinii.

W wyniku realizacji usługi atestacyjnej biegły rewident może więc wyrazić wniosek niezmodyfikowany albo zmodyfikowany. Możliwe jest również zamieszczenie akapitu objaśniającego bądź akapitu zawierającego inne kwestie.

Agenda

3. Usługi atestacyjne przeprowadzane przez biegłych rewidentów określone w Kodeksie spółek handlowych

- Zasady stosowania KSUA – cel, założenia, procedury, dokumentowanie
- Badanie planu przekształcenia spółki handlowej w spółkę akcyjną (art. 559, 571–572, 580⁶)
- Badanie planu przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową (art. 584⁸)
- Badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej (art. 312 w zw. z art. 311 ksh)
- **Badanie sprawozdania zarządu w związku z zamiarem nabycia majątku dla spółki od akcjonariuszy (art. 394 i 312 w zw. z art. 311 ksh)**
- Badanie sprawozdania zarządu spółki akcyjnej w związku ze zwykłym podwyższeniem kapitału zakładowego (art. 431 i 312 ksh)

Badanie sprawozdania zarządu w związku z zamiarem nabycia mienia dla spółki od akcjonariuszy

Wymogi

Według art. 394 ksh każde nabycie dla spółki jakiegokolwiek mienia, za cenę przewyższającą 1/10 wpłaconego kapitału zakładowego, od założyciela lub akcjonariusza albo dla spółki lub spółdzielni zależnej od założyciela lub akcjonariusza spółki, zawarte przed upływem 2 lat od dnia zarejestrowania spółki, wymaga uchwały walnego zgromadzenia, powziętej większością 2/3 głosów. Wymaganie to obowiązuje również w przypadku nabycia ww. mienia od spółki dominującej albo spółki lub spółdzielni zależnej od założyciela lub akcjonariusza spółki. Nie dotyczy to sytuacji, w których mienie nabywane jest na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych albo w postępowaniu likwidacyjnym, upadłościowym lub egzekucyjnym oraz przy nabywaniu papierów wartościowych i towarów na rynku regulowanym.

Badanie sprawozdania zarządu w związku z zamiarem nabycia mienia dla spółki od akcjonariuszy

Wymogi

Mimo że z art. 394 § 3 ksh nie wynika to wprost, na podstawie celu regulacji należy przyjąć, że przedmiotem usługi jest badanie sprawozdania zarządu dotyczące planowanego nabycia mienia od założycieli, akcjonariuszy lub podmiotów powiązanych, w którym jedyną kwestią jest wycena mienia, które ma zostać nabyte. Kluczowe znaczenie ma zatem ustalenie, czy spółka „nie przepłaca” za nabywane mienie. Badaniu podlega sprawozdanie zarządu, w którym zarząd dokonuje wyceny nabywanego mienia od założyciela lub akcjonariusza albo dla spółki lub spółdzielni zależnej od założyciela lub akcjonariusza spółki, zawarte przed upływem 2 lat od dnia zarejestrowania spółki.

Usługa ma charakter zaświadczający, gdyż zarząd sporządza sprawozdanie, w którym wskazuje na wartość mienia i załącza jego wycenę. Badanie ma dawać racjonalną pewność, celem biegłego rewidenta jest zatem obniżenie ryzyka do akceptowalnie niskiego poziomu.

Badanie sprawozdania zarządu w związku z zamiarem nabycia mienia dla spółki od akcjonariuszy

Istotność

W przypadku usługi atestacyjnej polegającej na badaniu sprawozdania zarządu spółki akcyjnej polegającej na nabyciu mienia dla spółki od założyciela lub akcjonariusza nie ma jednej, sztywno określonej wartości progu istotności.

Określając istotność, należy mieć na uwadze, że chodzi o próg, powyżej którego błąd, pominięcie czy zniekształcenie informacji może wpłynąć na decyzję użytkownika, czyli akcjonariuszy, wierzycieli spółki oraz sądu rejestrowego. Punktem wyjścia dla określenia istotności powinno być to, że procedurę z art. 394 ksh uruchamia zamiar nabycia mienia za cenę przewyższającą 10% wpłaconego kapitału zakładowego, dlatego pożądanym kryterium może być kapitał zakładowy. Oczywiście jeżeli występują ważne przesłanki do zastosowania któregoś z innych kryteriów, to stosuje się inne kryterium według osądu zawodowego biegłego rewidenta.

Badanie sprawozdania zarządu w związku z zamiarem nabycia mienia dla spółki od akcjonariuszy

Kryteria

Podstawowe kryteria badania sprawozdania zarządu wynikają z treści art. 394 § 3 oraz art. 311 w zw. z art. 312 ksh. Kryteriami oceny mają być prawdziwość i rzetelność sprawozdania zarządu w przedmiocie ustalenia ceny nabycia dla spółki mienia od założyciela lub akcjonariusza albo od spółki lub spółdzielni zależnej od założyciela lub akcjonariusza spółki.

Badanie sprawozdania zarządu w związku z zamiarem nabycia mienia dla spółki od akcjonariuszy

Ocena

Ocena sprawozdania zarządu determinowana jest głównie treścią art. 394 w zw. z art. 311 i 312 ksh Stosując wyżej wymienione kryteria oceny (por. 3.6.5.6.), w pierwszej kolejności należy poddać ocenie sprawozdanie zarządu pod kątem prawdziwości i rzetelności. Prawdziwość dotyczy głównie faktycznego istnienia mienia, które ma być nabyte. W zakresie rzetelności ocena będzie natomiast odnosiła się wyłącznie do wyceny tego mienia i tego, czy jego wartość przekracza 10% kapitału zakładowego oraz tego, czy jest nabywane od podmiotów objętych zakresem regulacji analizowanego przepisu.

Badanie sprawozdania zarządu w związku z zamiarem nabycia mienia dla spółki od akcjonariuszy

Ocena

- W zakresie dotyczącym zastosowanej metody wyceny mienia, jej ocena w dużej mierze zależy od przedmiotu mienia. Metody wyceny powinny być dobrane w zależności od tego, co jest przedmiotem mienia. przykładowymi metodami wyceny mogą być:
 - a. nieruchomości – porównawcza/majątkowa,
 - b. przedsiębiorstwo – dochodowa/majątkowa,
 - c. znak towarowy – dochodowa,
 - d. ruchomości – wartość odtworzeniowa.
- Podstawowy celem jest więc ocena, czy wybrana metoda pozwala w sposób rzetelny odzwierciedlić wartość mienia, co do którego wyrażono zamiar nabycia.

Badanie sprawozdania zarządu w związku z zamiarem nabycia mienia dla spółki od akcjonariuszy

Formułowanie wniosku

Z treści art. 394 § 1 oraz § 4 ksh wynika, że opinia powinna zawierać następujące elementy:

- a) odpowiedź na pytanie, czy sprawozdanie zarządu jest prawdziwe oraz rzetelne;
- b) określenie wartości mienia, które ma być nabyte;
- c) ocenę metody wyceny mienia;
- d) ustalenie, że cena nabycia mienia odpowiada wartości mienia;
- e) ustalenie, czy tak określona wartość przekracza 10% kapitału zakładowego.

Badanie sprawozdania zarządu w związku z zamiarem nabycia mienia dla spółki od akcjonariuszy

Formułowanie wniosku

Żaden przepis nie wymaga, aby opinia biegłego rewidenta była pozytywna bądź jednoznacznie pozytywna. Wymaga się tylko sporządzenia opinii, która może być również negatywna. Jeżeli biegły rewident nie jest w stanie uzyskać wystarczających i odpowiednich dowodów, występuje ograniczenie zakresu i biegły rewident może odmawia wyrażenia opinii.

W wyniku realizacji usługi atestacyjnej biegły rewident może więc wyrazić wniosek niezmodyfikowany albo zmodyfikowany. Możliwe jest również zamieszczenie akapitu objaśniającego bądź akapitu zawierającego inne kwestie.

Agenda

3. Usługi atestacyjne przeprowadzane przez biegłych rewidentów określone w Kodeksie spółek handlowych

- Zasady stosowania KSUA – cel, założenia, procedury, dokumentowanie
- Badanie planu przekształcenia spółki handlowej w spółkę akcyjną (art. 559, 571–572, 580⁶)
- Badanie planu przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową (art. 584⁸)
- Badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej (art. 312 w zw. z art. 311 ksh)
- Badanie sprawozdania zarządu w związku z zamiarem nabycia majątku dla spółki od akcjonariuszy (art. 394 i 312 w zw. z art. 311 ksh)
- **Badanie sprawozdania zarządu spółki akcyjnej w związku ze zwykłym podwyższeniem kapitału zakładowego (art. 431 i 312 ksh)**

Badanie sprawozdania zarządu spółki akcyjnej w związku ze zwykłym podwyższeniem kapitału zakładowego

Wymogi

- Zgodnie z art. 431 § 7 w zw. z art. 312 § 1 ksh przedmiotem usługi atestacyjnej jest badanie sprawozdania zarządu dotyczące przedmiotu wkładów niepieniężnych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w zakresie jego prawdziwości i rzetelności oraz wydanie opinii dotyczącej:
 - a) przedmiotu wkładów niepieniężnych;
 - b) ich wyceny;
 - c) ustalenia osób, które mają objąć akcje za takie wkłady, łącznie z podaniem liczby akcji, które mają przypaść każdej z nich, jeżeli akcje mają być objęte za wkłady niepieniężne.
- Kluczowe znaczenie ma zatem wycena wkładu niepieniężnego dla celów ustalenia zasadności objęcia określonej liczby akcji.

Badanie sprawozdania zarządu spółki akcyjnej w związku ze zwykłym podwyższeniem kapitału zakładowego

Istotność

W przypadku usługi atestacyjnej polegającej na badaniu sprawozdania zarządu spółki akcyjnej w związku ze zwykłym podwyższeniem kapitału zakładowego nie ma jednej, sztywno określonej wartości progu istotności.

Określając istotność, należy mieć na uwadze, że chodzi o próg, powyżej którego błąd, pominięcie czy zniekształcenie informacji może wpłynąć na decyzję sądu co do wpisu podwyższenia kapitału zakładowego spółki do rejestru lub narazić akcjonariuszy, wierzycieli na ryzyko ekonomiczne bądź prawne wynikające z zawyżenia wartości wniesionych wkładów.

Punktem wyjścia dla określenia istotności powinno być to, że procedura z art. 431 ksh uruchamia zamiar podwyższenia kapitału zakładowego, dlatego pożądanym kryterium może być kapitał zakładowy po podwyższeniu.

Jeżeli występują ważne przesłanki do zastosowania któregoś z innych kryteriów, to stosuje się inne kryterium według osądu zawodowego biegłego rewidenta

Badanie sprawozdania zarządu spółki akcyjnej w związku ze zwykłym podwyższeniem kapitału zakładowego

Kryteria

Podstawowe kryteria badania sprawozdania zarządu wynikają z treści art. 312 ksh. Kryteriami oceny ma być prawdziwość i rzetelność sprawozdania zarządu w przedmiocie wydania opinii, jaka jest wartość wkładów niepieniężnych i czy odpowiada ona co najmniej wartości nominalnej obejmowanych za nie akcji bądź wyższej cenie emisyjnej akcji.

Badanie sprawozdania zarządu spółki akcyjnej w związku ze zwykłym podwyższeniem kapitału zakładowego

Ocena

Ocena sprawozdania zarządu determinowana jest głównie treścią art. 431 ksh w zw. z art. 311 i 312 ksh. W pierwszej kolejności należy poddać ocenie sprawozdanie zarządu pod kątem prawdziwości i rzetelności. Prawdziwość dotyczy głównie faktycznego istnienia przedmiotu wkładu niepieniężnego.

Jeśli chodzi o przedmiot wkładów niepieniężnych oraz liczbę i rodzaj wyemitowanych w zamian za nie akcji i innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub w podziale majątku spółki, należy ocenić m.in., czy:

- a) opis składnika aportu jest pełny, jednoznaczny i konkretny;
- b) spółka będzie mogła legalnie korzystać z aportu;
- c) składnik może generować korzyści ekonomiczne;
- d) nie jest obciążony;
- e) liczba akcji odpowiada rzeczywistej wartości wkładu niepieniężnego;
- f) emitowane akcje są uprzywilejowane, zwykłe itp.;
- g) wartość rynkowa akcji nie przewyższa wartości wkładu niepieniężnego.

Badanie sprawozdania zarządu spółki akcyjnej w związku ze zwykłym podwyższeniem kapitału zakładowego

Ocena

W zakresie dotyczącym zastosowanej metody wyceny wkładów niepieniężnych podstawowym celem jest więc ocena, czy wybrana metoda pozwala w sposób rzetelny odzwierciedlić wartość danego składnika wkładu niepieniężnego.

Badanie sprawozdania zarządu spółki akcyjnej w związku ze zwykłym podwyższeniem kapitału zakładowego

Formułowanie wniosku

- Formułując wnioski z wykonania usługi atestacyjnej, biegły rewident zobowiązany jest stosować KSUA 3000 (Z), na podstawie którego sporządza on raport zawierający wniosek odpowiadający wymogom wynikającym z regulacji Kodeksu spółek handlowych, w oparciu o które wykonano usługę.
- Opinia powinna zawierać następujące elementy:
 - a) odpowiedź na pytanie, czy sprawozdanie zarządu jest prawdziwe oraz rzetelne;
 - b) określenie wartości wkładów niepieniężnych i czy odpowiada ona co najmniej wartości nominalnej obejmowanych za nie akcji bądź wyższej cenie emisyjnej akcji;
 - c) ocenę metody wyceny wkładów niepieniężnych przyjętą w sprawozdaniu zarządu wraz z ich wyceną;
 - d) podanie liczby akcji, jakie mają przypaść każdej osobie, która ma objąć akcje w zamian za wkłady.

Badanie sprawozdania zarządu spółki akcyjnej w związku ze zwykłym podwyższeniem kapitału zakładowego

Formułowanie wniosku

Żaden przepis nie wymaga, aby opinia biegłego rewidenta była pozytywna bądź jednoznacznie pozytywna. Wymaga się tylko sporządzenia opinii, która może być również negatywna. Z tych względów nie ma przeciwwskazań, aby biegły rewident wyraził wniosek zmodyfikowany czy zamieścił akapit objaśniający.

Agenda

3. Usługi atestacyjne przeprowadzane przez biegłych rewidentów określone w Kodeksie spółek handlowych

- **Badanie bilansu, rachunku zysków i strat wraz z informacją dodatkową spółki akcyjnej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki (art. 442 ksh)**
- Badanie wartości wkładów niepieniężnych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce akcyjnej (art. 449 i 312 ksh)
- Sporządzenie raportu z badania rachunkowości lub działalności spółki z o.o. (art. 223–226 ksh)
- Weryfikacja wyceny akcji podlegających przymusowemu odkupieniu od akcjonariuszy mniejszościowych (art. 418¹ i 312 ksh)

Badanie bilansu, rachunku zysków i strat wraz z informacją dodatkową spółki akcyjnej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki

Wymogi

- Artykuł 442 ksh nakłada obowiązek zbadania bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Nie jest to więc pełne sprawozdanie, jako że nie obejmuje ono zestawienia zmian w kapitale własnym ani rachunku przepływów pieniężnych. Okres, za który sporządzane jest nowe, „ograniczone”, sprawozdanie rozpoczyna się w pierwszym dniu roku obrotowego, w którym ma zostać podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału za środków spółki.
- Z art. 442 § 2 ksh nie wynika, na jaki dzień ma być sporządzone to dodatkowe sprawozdanie. Przyjmuje się, że data ta powinna być możliwie bliska tej, w której ma być podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków spółki. Nowe sprawozdanie przedstawiane jest na walnym zgromadzeniu zwołanym w celu podjęcia tej uchwały.

Badanie bilansu, rachunku zysków i strat wraz z informacją dodatkową spółki akcyjnej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki

Wymogi

- Celem badania bilansu, rachunków zysków i strat oraz informacji dodatkowej jest ustalenie, czy:
 - a) został wypracowany zysk,
 - b) nie jest zasadne sformułowanie jakiegokolwiek zastrzeżenia odnośnie do badanego bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

Badanie bilansu, rachunku zysków i strat wraz z informacją dodatkową spółki akcyjnej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki

Istotność, kryteria, ocena

- **Istotność:** określenie istotności powinno następować na takich samych zasadach jak dla badania sprawozdania finansowego, ponieważ tylko wtedy możliwe jest zrealizowanie celu badania.
- **Kryteria:** podstawowe kryteria badania bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej są identyczne jak w przypadku badania sprawozdania finansowego, tyle że wyłącza się badanie rachunku przepływów pieniężnych oraz zmian w kapitale własnym.
- **Ocena:** ocena bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej powinna mieć na celu możliwość sformułowania wniosku, czy:
 - a) przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego badanej jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, a także przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz
 - b) uzasadnia wydanie opinii niezmodyfikowanej.

Badanie bilansu, rachunku zysków i strat wraz z informacją dodatkową spółki akcyjnej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki

Formułowanie wniosku

Ze względu na wymogi stawiane treścią art. 442 § 2 ksh zasadne jest przyjęcie, że wniosek powinien dotyczyć tego, czy badany bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa:

- 1) przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego badanej jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, a także przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- 2) uzasadniają wydanie opinii niezmodyfikowanej bez zastrzeżeń.

Agenda

3. Usługi atestacyjne przeprowadzane przez biegłych rewidentów określone w Kodeksie spółek handlowych

- Badanie bilansu, rachunku zysków i strat wraz z informacją dodatkową spółki akcyjnej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki (art. 442 ksh)
- **Badanie wartości wkładów niepieniężnych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce akcyjnej (art. 449 i 312 ksh)**
- Sporządzenie raportu z badania rachunkowości lub działalności spółki z o.o. (art. 223–226 ksh)
- Weryfikacja wyceny akcji podlegających przymusowemu odkupieniu od akcjonariuszy mniejszościowych (art. 418¹ i 312 ksh)

Badanie wartości wkładów niepieniężnych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce akcyjnej

Wymogi

- Zgodnie z art. 448 ksh walne zgromadzenie akcjonariuszy może także dokonać podwyższenia kapitału zakładowego z zastrzeżeniem, że osoby, którym przyznano prawo do objęcia akcji, wykonają je na warunkach określonych w uchwale, która zostanie podjęta w tej sprawie (warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego).
- Jeżeli uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego przewiduje obejmowanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne, powinny być one poddane badaniu przez biegłego rewidenta, przy czym badanie to odbywa się na zasadach analogicznych do tych w przypadku badania sprawozdania założycieli spółki akcyjnej.
- Ponieważ zgodnie z art. 449 § 3 zdanie ostatnie ksh przepisy art. 311 § 1 oraz art. 312 i 312¹ ksh stosuje się odpowiednio, jeśli uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego przewiduje obejmowanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne, to zasady wykonania usługi atestacyjnej oraz wszystkie jej elementy są takie same jak dla badania sprawozdania założycieli spółki akcyjnej.

Agenda

3. Usługi atestacyjne przeprowadzane przez biegłych rewidentów określone w Kodeksie spółek handlowych

- Badanie bilansu, rachunku zysków i strat wraz z informacją dodatkową spółki akcyjnej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki (art. 442 ksh)
- Badanie wartości wkładów niepieniężnych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce akcyjnej (art. 449 i 312 ksh)
- **Sporządzenie raportu z badania rachunkowości lub działalności spółki z o.o. (art. 223–226 ksh)**
- Weryfikacja wyceny akcji podlegających przymusowemu odkupieniu od akcjonariuszy mniejszościowych (art. 418¹ i 312 ksh)

Sporządzenie raportu z badania rachunkowości lub działalności spółki z o.o.

Wymogi

Zgodnie z art. 223 ksh celem powołania firmy audytorskiej jest zbadanie rachunkowości oraz działalności spółki. Zbadanie rachunkowości dotyczy wszelkich aspektów prawidłowego i należytego prowadzenia rachunkowości, o których mowa w przepisach ustawy o biegłych rewidentach. Kluczowy jest jej art. 4, który określa obowiązki jednostek w zakresie rachunkowości.

Sporządzenie raportu z badania rachunkowości lub działalności spółki z o.o.

Rachunkowość
jednostki
obejmuje:

- a) przyjęte zasady (politykę) rachunkowości;
- b) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;
- c) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
- d) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
- e) sporządzanie sprawozdań finansowych;
- f) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;
- g) poddanie badaniu, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.

Sporządzenie raportu z badania rachunkowości lub działalności spółki z o.o.

Istotność

- Określenie istotności powinno następować na takich samych zasadach jak dla badania sprawozdania finansowego, ponieważ tylko wtedy możliwe jest zrealizowanie celu badania.
- Konsekwentnie należy przyjąć, że ocena rachunkowości powinna zmierzać do odpowiedzi na pytanie, czy jednostka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku badania działalności spółki ocena będzie zrelatywizowana do przedmiotu badania określonego przez sąd.
- Formułując wnioski z wykonania usługi atestacyjnej, biegły rewident zobowiązany jest stosować KSUA 3000 (Z), na podstawie którego sporządza on raport zawierający wniosek odpowiadający wymogom wynikającym z regulacji Kodeksu spółek handlowych, w oparciu o które wykonano usługę.

Sporządzenie raportu z badania rachunkowości lub działalności spółki z o.o.

Formułowanie wniosku

- Ze względu na wymogi wynikające z ustawy o rachunkowości zasadne jest przyjęcie, że wniosek powinien dotyczyć tego, czy jednostka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- W wyniku realizacji usługi atestacyjnej biegły rewident może więc wyrazić wniosek niezmodyfikowany albo zmodyfikowany. Możliwe jest również zamieszczenie akapitu objaśniającego bądź akapitu zawierającego inne kwestie.

Agenda

3. Usługi atestacyjne przeprowadzane przez biegłych rewidentów określone w Kodeksie spółek handlowych

- Badanie bilansu, rachunku zysków i strat wraz z informacją dodatkową spółki akcyjnej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki (art. 442 ksh)
- Badanie wartości wkładów niepieniężnych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce akcyjnej (art. 449 i 312 ksh)
- Sporządzenie raportu z badania rachunkowości lub działalności spółki z o.o. (art. 223–226 ksh)
- **Weryfikacja wyceny akcji podlegających przymusowemu odkupieniu od akcjonariuszy mniejszościowych (art. 418¹ i 312 ksh)**

Weryfikacja wyceny akcji podlegających przymusowego odkupieniu od akcjonariuszy mniejszościowych

Wymogi

- Zgodnie z art. 418¹ § 7 ksh przedmiotem usługi atestacyjnej jest ustalenie ceny rynkowej, a w razie jej braku – godziwej ceny odkupu akcji. Jest to usługa bezpośrednia, albowiem biegły rewident będzie musiał samodzielnie dokonać wyceny wartości udziału. Wykonywana usługa ma dawać racjonalną pewność, celem biegłego rewidenta jest zatem obniżenie ryzyka do akceptowalnie niskiego poziomu.
- Ponieważ art. 418¹ § 7 ksh wskazuje na dwie możliwości wyceny akcji, konieczne jest odrębne przedstawienie zasad ustalania ceny rynkowej oraz godziwej (w przypadku braku ceny rynkowej).

Weryfikacja wyceny akcji podlegających przymusowego odkupieniu od akcjonariuszy mniejszościowych

Istotność, ocena

- **Istotność:** określając istotność, należy kierować się nie tylko liczbą akcji podlegających odkupowi, lecz także ich wartością. Za istotne należy uznać takie nieprawidłowości lub zniekształcenia, które – indywidualnie lub łącznie – na ryzyko błędnego ustalenia ceny rynkowej, a w razie jej braku – godziwej ceny odkupu akcji.
- **Ocena:** ponieważ art. 418¹ § 7 ksh wskazuje na dwie możliwości wyceny akcji, dlatego konieczne jest odrębne przedstawienie zasad ustalania ceny rynkowej oraz godziwej (w przypadku braku ceny rynkowej).
- Cena rynkowa akcji jest ceną, którą można osiągnąć w danych warunkach, sprzedając je na wolnym rynku. Należy pamiętać, że jeżeli będzie ona ustalona na zasadach tzw. sprzedaży wymuszonej, może to być bardzo niekorzystne dla sprzedającego. Jeżeli spółka była bądź jest notowana, cena rynkowa będzie wynikać z notowań. Ceną rynkową może być również ostatnia cena transakcyjna.
- Z kolei pojęcie wartości godziwej pochodzi z dziedziny księgowości (por. § 79–83 MSR „Instrumenty finansowe, ujawnianie i prezentacja”).

Weryfikacja wyceny akcji podlegających przymusowego odkupieniu od akcjonariuszy mniejszościowych

Formułowanie wniosku

- Formułując wnioski z wykonania usługi atestacyjnej, biegły rewident zobowiązany jest stosować KSUA 3000 (Z), na podstawie którego sporządza on raport zawierający wniosek odpowiadający wymogom wynikającym z regulacji Kodeksu spółek handlowych, w oparciu o które wykonano usługę.
- Ze względu na wymogi wynikające z ustawy o rachunkowości zasadne jest przyjęcie, że wniosek powinien dotyczyć tego, jaka jest wartość akcji będących przedmiotem wykupu, wraz z konkluzją, że ustalona wartość akcji stanowi cenę wykupu akcji.

Agenda

1. Wprowadzenie
2. Specyfika działalności spółek na bazie Kodeksu spółek handlowych wraz z ujęciem księgowym
3. Usługi atestacyjne przeprowadzane przez biegłych rewidentów określone w Kodeksie spółek handlowych
- 4. Inne usługi, które mogą być przeprowadzane przez biegłych rewidentów, określone w Kodeksie spółek handlowych**
5. Sprawdzian wiadomości

Agenda

4. Inne usługi, które mogą być przeprowadzane przez biegłych rewidentów, określone w Kodeksie spółek handlowych

- **Weryfikacja ceny nabycia udziału w spółce z o.o. (art. 182 i 185 ksh)**
- Weryfikacja wyceny akcji nienotowanych na rynku regulowanym w związku z wykupem akcji po istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki (art. 417 i 312 ksh)
- Weryfikacja wyceny akcji podlegających przymusowemu wykupowi od akcjonariuszy mniejszościowych
- Badanie planu połączenia spółek kapitałowych (art. 502 i 503 ksh)
- Badanie planu połączenia, gdy spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną jest spółka akcyjna lub gdy jedną z łączących się spółek jest spółka komandytowo-akcyjna (art. 520 ksh)
- Badanie planu podziału spółki kapitałowej i komandytowo-akcyjnej (art. 537–538, 550²⁵ ksh)

Weryfikacja ceny nabycia udziału w spółce z o.o. (art. 182 i 185 ksh)

Wymogi

Zgodnie z art. 182 § 4 oraz art. 185 § 1 ksh celem biegłego jest wyrażenie opinii o cenie, jaką określa sąd w zakresie sprzedaży udziału w drodze egzekucji bądź zbycia udziału, jego części lub ułamkowej części udziału, w przypadku gdy zarząd odmówił wyrażenia zgody na zbycie, a sąd rejestrowy uznał, że istnieją ważne powody do zbycia. Chodzi więc o ustalenie wartości udziału, jego części lub ułamkowej części udziału po to, aby sąd mógł ustalić cenę jego nabycia.

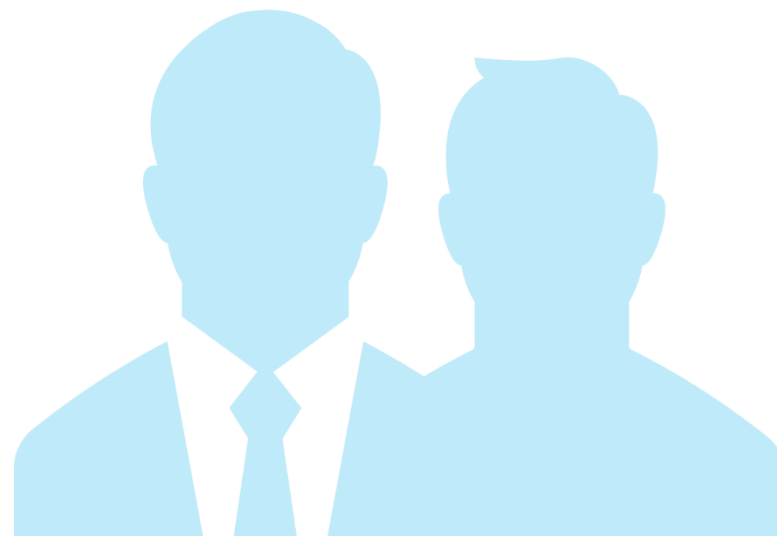
Jest to usługa bezpośrednia, albowiem biegły rewident będzie musiał samodzielnie dokonać wyceny wartości udziału. Wykonywana usługa ma dawać racjonalną pewność, celem biegłego rewidenta jest zatem obniżenie ryzyka do akceptowalnie niskiego poziomu.

Weryfikacja ceny nabycia udziału w spółce z o.o. (art. 182 i 185 ksh)

Istotność,
kryteria,
wniosek

Istotność	Określając istotność, należy kierować się nie tylko liczbą udziałów, jaka podlega sprzedaży, ale również ich wartością. Za istotne należy uznać takie nieprawidłowości lub zniekształcenia, które – indywidualnie lub łącznie – na ryzyko błędnego ustalenia ceny sprzedaży.
Kryteria	Podstawowe kryteria przeprowadzania usługi atestacyjnej wynikają z metod wyceny udziałów (majątkowa/dochodowa/porównawcza/mieszana).
Wniosek	Ze względu na wymogi wynikające z Kodeksu spółek handlowych zasadne jest przyjęcie, że wniosek powinien dotyczyć tego, jaka jest wartość udziału, jego części bądź ułamkowej części udziału, ponieważ jest to usługa bezpośrednia.

ZADANIE



Agenda

4. **Inne usługi, które mogą być przeprowadzane przez biegłych rewidentów, określone w Kodeksie spółek handlowych**

- Weryfikacja ceny nabycia udziału w spółce z o.o. (art. 182 i 185 ksh)
- **Weryfikacja wyceny akcji nienotowanych na rynku regulowanym w związku z wykupem akcji po istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki (art. 417 i 312 ksh)**
- Weryfikacja wyceny akcji podlegających przymusowemu wykupowi od akcjonariuszy mniejszościowych
- Badanie planu połączenia spółek kapitałowych (art. 502 i 503 ksh)
- Badanie planu połączenia, gdy spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną jest spółka akcyjna lub gdy jedną z łączących się spółek jest spółka komandytowo-akcyjna (art. 520 ksh)
- Badanie planu podziału spółki kapitałowej i komandytowo-akcyjnej (art. 537–538, 550²⁵ ksh)

Weryfikacja wyceny akcji nienotowanych na rynku regulowanym w związku z wykupem akcji po istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki

Wymogi

- Zgodnie z art. 417 ksh przedmiotem usługi atestacyjnej jest wycena (określenie ceny) akcji będących przedmiotem wykupu. Jest to usługa bezpośrednia, albowiem biegły rewident będzie musiał samodzielnie dokonać wyceny wartości udziału. Wykonywana usługa ma dawać racjonalną pewność, celem biegłego rewidenta jest zatem obniżenie ryzyka do akceptowalnie niskiego poziomu.
- Określając istotność, należy kierować się nie tylko liczbą akcji, ale również ich wartością. Za istotne należy uznać takie nieprawidłowości lub zniekształcenia, które – indywidualnie lub łącznie – na ryzyko błędnego ustalenia ceny akcji.
- Podstawowe kryteria przeprowadzania usługi atestacyjnej wynikają z metod wyceny akcji (majątkowa/dochodowa/porównawcza/mieszana).
- Wniosek powinien dotyczyć tego, jaka jest wartość akcji będących przedmiotem wykupu, wraz z konkluzją, że ustalona wartość akcji stanowi cenę wykupu akcji.

Agenda

4. Inne usługi, które mogą być przeprowadzane przez biegłych rewidentów, określone w Kodeksie spółek handlowych

- Weryfikacja ceny nabycia udziału w spółce z o.o. (art. 182 i 185 ksh)
- Weryfikacja wyceny akcji nienotowanych na rynku regulowanym w związku z wykupem akcji po istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki (art. 417 i 312 ksh)
- **Weryfikacja wyceny akcji podlegających przymusowemu wykupowi od akcjonariuszy mniejszościowych**
- Badanie planu połączenia spółek kapitałowych (art. 502 i 503 ksh)
- Badanie planu połączenia, gdy spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną jest spółka akcyjna lub gdy jedną z łączących się spółek jest spółka komandytowo-akcyjna (art. 520 ksh)
- Badanie planu podziału spółki kapitałowej i komandytowo-akcyjnej (art. 537–538, 550²⁵ ksh)

Weryfikacja wyceny akcji podlegających przymusowemu wykupowi od akcjonariuszy mniejszościowych

Wymogi

Walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego (akcjonariusze mniejszościowi) przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy, posiadających łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego, z których każdy posiada nie mniej niż 5% kapitału zakładowego. Uchwała wymaga większości 95% głosów oddanych. Statut może przewidywać surowsze warunki powzięcia uchwały. Przepisy art. 416 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Zasady wykonania usługi atestacyjnej są identyczne jak w przypadku ustalania ceny wykupu akcji w związku ze zmianą przedmiotu działalności spółki.

Agenda

4. Inne usługi, które mogą być przeprowadzane przez biegłych rewidentów, określone w Kodeksie spółek handlowych

- Weryfikacja ceny nabycia udziału w spółce z o.o. (art. 182 i 185 ksh)
- Weryfikacja wyceny akcji nienotowanych na rynku regulowanym w związku z wykupem akcji po istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki (art. 417 i 312 ksh)
- Weryfikacja wyceny akcji podlegających przymusowemu wykupowi od akcjonariuszy mniejszościowych
- **Badanie planu połączenia spółek kapitałowych (art. 502 i 503 ksh)**
- Badanie planu połączenia, gdy spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną jest spółka akcyjna lub gdy jedną z łączących się spółek jest spółka komandytowo-akcyjna (art. 520 ksh).
- Badanie planu podziału spółki kapitałowej i komandytowo-akcyjnej (art. 537–538, 550²⁵ ksh)

Badanie planu połączenia spółek kapitałowych

Wymogi

Przedmiotem usługi jest badanie planu połączenia w zakresie poprawności i rzetelności, które kończy się wydaniem opinii zawierającej co najmniej:

- 1) stwierdzenie, czy stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 534 § 1 pkt 2 ksh, jest ustalony należycie;
- 2) wskazanie metody albo metod użytych dla określenia proponowanego w planie połączenia stosunku wymiany udziałów lub akcji wraz z oceną zasadności ich zastosowania;
- 3) wskazanie szczególnych trudności związanych z wyceną udziałów lub akcji łączących się spółek.

Jest to usługa zaświadczająca dająca racjonalną pewność, celem biegłego rewidenta jest zatem obniżenie ryzyka do akceptowalnie niskiego poziomu.

Badanie planu połączenia spółek kapitałowych

Istotność

Istotność należy ustalić z perspektywy interesariuszy. A to zależy głównie od tego, co stanowi podstawę określenia parytetu wymiany. Jeśli parytet oparty jest na kapitale zakładowym, to wówczas miarodajny dla ustalenia istotności powinien być kapitał zakładowy. Jeśli kapitał własny – to miarodajny powinien być kapitał własny. Jeśli podstawą jest wycena rynkowa spółek uczestniczących w połączeniu, to miarodajna powinna być wycena, przy czym ostateczna ocena, czy zniekształcenie jest, czy nie jest istotne powinna przebiegać poprzez rozważenie wpływu zniekształcenia na wysokość parytetu i w konsekwencji liczbę udziałów/akcji przyznanych wspólnikom według prawidłowego parytetu w stosunku do liczby udziałów/akcji przyznawanych wspólnikom według parytetu zaprezentowanego w planie połączenia.

Badanie planu połączenia spółek kapitałowych

Kryteria

Podstawowe i jedyne kryteria badania planu połączenia zostały określone w art. 502 § 1 oraz art. 503 ksh Są nimi poprawność i rzetelność planu połączenia, co ma pozwalać wyrazić opinię zawierającą co najmniej:

- a) stwierdzenie, czy stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2, jest ustalony należycie;
- b) wskazanie metody albo metod użytych dla określenia proponowanego w planie połączenia stosunku wymiany udziałów lub akcji wraz z oceną zasadności ich zastosowania.

Badanie planu połączenia spółek kapitałowych

Ocena

W powyższym świetle należy stwierdzić, że plan połączenia można uznać za rzetelny i poprawny w sytuacji, w której:

- 1) pod względem formalnym zostały w nim zawarte wszystkie elementy wynikające z art. 499 ksh;
- 2) ustalona wartość majątku spółek podlegających połączeniu została ustalona prawidłowo;
- 3) oświadczenie o stanie księgowym nie wywołuje zastrzeżeń;
- 4) stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2, jest ustalony należycie;
- 5) metoda użyta dla określenia proponowanego w planie połączenia stosunku wymiany udziałów lub akcji oraz zasadność jej zastosowania nie wywołuje zastrzeżeń.

Badanie planu połączenia spółek kapitałowych

Formułowanie wniosku

Ze względu na wymogi wynikające z ustawy o rachunkowości, zasadne jest przyjęcie, że wniosek powinien zgodnie z art. 502 § 1 oraz art. 503 ksh dotyczyć tego, czy plan połączenia został sporządzony prawidłowo oraz rzetelnie, co ma pozwalać wyrazić opinię zawierającą co najmniej:

- a) stwierdzenie, czy stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 ksh, jest ustalony należycie;
- b) wskazanie metody albo metod użytych dla określenia proponowanego w planie połączenia stosunku wymiany udziałów lub akcji wraz z oceną zasadności ich zastosowania;
- c) wskazanie szczególnych trudności związanych z wyceną udziałów lub akcji łączących się spółek.

Badanie planu połączenia spółek kapitałowych

Formułowanie wniosku

Żaden przepis nie wymaga, aby opinia biegłego rewidenta była pozytywna bądź jednoznacznie pozytywna. Wymaga się tylko sporządzenia opinii, która może być również negatywna.

W wyniku realizacji usługi atestacyjnej biegły rewident może więc wyrazić wniosek niezmodyfikowany albo zmodyfikowany. Możliwe jest również zamieszczenie akapitu objaśniającego bądź akapitu zawierającego inne kwestie.

ZADANIE

9

10

11



Agenda

4. Inne usługi, które mogą być przeprowadzane przez biegłych rewidentów, określone w Kodeksie spółek handlowych

- Weryfikacja ceny nabycia udziału w spółce z o.o. (art. 182 i 185 ksh)
- Weryfikacja wyceny akcji nienotowanych na rynku regulowanym w związku z wykupem akcji po istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki (art. 417 i 312 ksh)
- Weryfikacja wyceny akcji podlegających przymusowemu wykupowi od akcjonariuszy mniejszościowych
- Badanie planu połączenia spółek kapitałowych (art. 502 i 503 ksh)
- **Badanie planu połączenia, gdy spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną jest spółka akcyjna lub gdy jedną z łączących się spółek jest spółka komandytowo-akcyjna (art. 520 ksh)**
- Badanie planu podziału spółki kapitałowej i komandytowo-akcyjnej (art. 537–538, 550²⁵ ksh)

Badanie planu połączenia, gdy spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną jest spółka akcyjna lub gdy jedną z łączących się spółek jest spółka komandytowo-akcyjna

Wymogi

Ponieważ zgodnie z art. 520 § 3 ksh przepisy art. 501, art. 502 § 2 i 3 oraz art. 503 stosuje się odpowiednio, oznacza to, że wykonanie usługi atestacyjnej według KSUA 3000 (Z) przeprowadzane jest na takich samych zasadach jak w przypadku połączenia spółek kapitałowych.

Agenda

4. Inne usługi, które mogą być przeprowadzane przez biegłych rewidentów, określone w Kodeksie spółek handlowych

- Weryfikacja ceny nabycia udziału w spółce z o.o. (art. 182 i 185 ksh)
- Weryfikacja wyceny akcji nienotowanych na rynku regulowanym w związku z wykupem akcji po istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki (art. 417 i 312 ksh)
- Weryfikacja wyceny akcji podlegających przymusowemu wykupowi od akcjonariuszy mniejszościowych
- Badanie planu połączenia spółek kapitałowych (art. 502 i 503 ksh)
- Badanie planu połączenia, gdy spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną jest spółka akcyjna lub gdy jedną z łączących się spółek jest spółka komandytowo-akcyjna (art. 520 ksh)
- **Badanie planu podziału spółki kapitałowej i komandytowo-akcyjnej (art. 537–538, 550²⁵ ksh)**

Badanie planu podziału spółki kapitałowej i komandytowo-akcyjnej

Wymogi

Zgodnie z art. 547 § 1 oraz art. 538 ksh przedmiotem usługi jest badanie planu podziału w zakresie poprawności i rzetelności, które kończy się wydaniem opinii zawierającej co najmniej:

- 1) stwierdzenie, czy stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 534 § 1 pkt 2 ksh, jest ustalony należycie;
- 2) wskazanie metody albo metod użytych dla określenia proponowanego w planie podziału stosunku wymiany udziałów lub akcji wraz z oceną zasadności ich zastosowania;
- 3) wskazanie szczególnych trudności związanych z wyceną udziałów lub akcji dzielonej spółki.

Jest to usługa zaświadczaająca dająca racjonalną pewność, celem biegłego rewidenta jest zatem obniżenie ryzyka do akceptowalnie niskiego poziomu.

Badanie planu podziału spółki kapitałowej i komandytowo-akcyjnej

Istotność, kryteria

Istotność

W przypadku badania planu podziału przy ustalaniu istotności niezbędne wydaje się uwzględnienie kryteriów ściśle powiązanych z parytetem wymiany (zastosowanie kryterium jakościowego).

Kryteria

Podstawowe i jedyne kryteria badania planu podziału zostały określone w art. 537 § 1 oraz art. 538 ksh Są nimi poprawność i rzetelność planu podziału, co ma pozwalać wyrazić opinię zawierającą co najmniej:

- a) stwierdzenie, czy stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 534 § 1 pkt 2 ksh, jest ustalony należycie;
- b) wskazanie metody albo metod użytych dla określenia proponowanego w planie podziału stosunku wymiany udziałów lub akcji wraz z oceną zasadności ich zastosowania.

Badanie planu podziału spółki kapitałowej i komandytowo-akcyjnej

Ocena

Plan podziału można uznać za rzetelny i poprawny w sytuacji, w której:

- 1) pod względem formalnym zostały w nim zawarte wszystkie elementy wynikające z art. 534 § 1 i 2 ksh;
- 2) ustalona wartość majątku spółki dzielonej została ustalona prawidłowo;
- 3) oświadczenie o stanie księgowym spółki dzielonej nie wywołuje zastrzeżeń;
- 4) stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 534 § 1 pkt 2, jest ustalony należycie;
- 5) metoda użyta dla określenia proponowanego w planie podziału stosunku wymiany udziałów lub akcji oraz zasadność jej zastosowania nie wywołuje zastrzeżeń.

Badanie planu podziału spółki kapitałowej i komandytowo-akcyjnej

Ze względu na wymogi wynikające z ustawy o rachunkowości zasadne jest przyjęcie, że wniosek powinien, zgodnie z art. 537 § 1 oraz art. 538 ksh, dotyczyć tego, czy plan podziału został sporządzony prawidłowo oraz rzetelnie, co ma pozwalać wyrazić opinię zawierającą co najmniej:

- a) stwierdzenie, czy stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 534 § 1 pkt 2, jest ustalony należycie;
- b) wskazanie metody albo metod użytych dla określenia proponowanego w planie podziału stosunku wymiany udziałów lub akcji wraz z oceną zasadności ich zastosowania;
- c) wskazanie szczególnych trudności związanych z wyceną udziałów lub akcji dzielonej spółki.

Żaden przepis nie wymaga, aby opinia biegłego rewidenta była pozytywna bądź jednoznacznie pozytywna. Wymaga się tylko sporządzenia opinii, która może być również negatywna.

W wyniku realizacji usługi atestacyjnej biegły rewident może więc wyrazić wniosek niezmodyfikowany albo zmodyfikowany. Możliwe jest również zamieszczenie akapitu objaśniającego bądź akapitu zawierającego inne kwestie.

Formułowanie wniosku

Agenda

1. Wprowadzenie
2. Specyfika działalności spółek na bazie Kodeksu spółek handlowych wraz z ujęciem księgowym
3. Usługi atestacyjne przeprowadzane przez biegłych rewidentów określone w Kodeksie spółek handlowych
4. Inne usługi, które mogą być przeprowadzane przez biegłych rewidentów, określone w Kodeksie spółek handlowych
5. **Sprawdzian wiadomości**

Dziękuję
za uwagę!